

فقه علي بن الحسين - زين العابدين - رضي الله عنه في الأنكحة^١
أ. محمد علي محمد صالح حسين

باحث دكتوراة - الفقه المقارن - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الآداب - جامعة إرب

Figfdhfdsh@gmail.com

The jurisprudence of Ali bin Al-Hussein - Zain Al-Abidin - may God be pleased with him regarding marriage

Mr. Muhammad Ali Muhammad Saleh Hussein

Doctoral researcher - Comparative Jurisprudence - Department of Islamic Studies - Faculty of Arts - Ibb University

Abstract:

This article aims to highlight Ali bin AlHussein's opinion on woman's guardian requiring money (for himself), and whether woman deserves the whole dowry. The study also focuses on his opinion on whether it is possible for the Prophet (PBUH) to marry nine women at the same time, and his opinion on who says "I will divorce such-and-such if I marry her". All these opinions are coupled with proponent and opponent scholars, and their evidence. The study concludes that Ali bin AlHussein did not consider his opinions as absolute, but he also took into account other scholars' opinions.

Keywords: Ali bin AlHussein, marriage, dowry, divorce, woman.

ملخص البحث:

تناول البحث فقه علي بن الحسين في حكم اشتراط ولي المرأة مالا لنفسه، وفقهه رضي الله عنه في حكم استحقاق المرأة المهر كاملا بالخلوة بها من قبل الزوج من غير وطء، وفقهه رضي الله عنه في هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه التسع اللاتي كن تحت عصمته، وفقهه رضي الله عنه في حكم طلاق من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق. مقتزنا كل ذلك بأقوال أهل العلم الموافقين له والمخالفين وأدلتهم، واختتم البحث بالنتائج والتوصيات وكان من أبرز النتائج أنه رضي الله عنه لم ينفرد برأي دون سائر أهل العلم، بل قد وافقه في كل مسألة جماعة منهم الكلمات المفتاحية: علي بن الحسين. النكاح. المهر. الطلاق، المرأة.

^١ تاريخ الاستلام: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣، تاريخ القبول: ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

المقدمة:

الحمد لله الذي منّ على من يشاء بالفقه في دينه، والعلم بشريعته التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأثنى على أهل العلم به لعبوديتهم له بخشيته، فقال عز وجل ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذِّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

وجعل تمام الخيرية، وكمال العلم، والفقه الصائب، والفهم الخالص من الخطأ والشوائب في أوائل هذه الأمة من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، فقال الله سبحانه وتعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ السَّابِقِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠] فمن الأسبقية الأسبقية في العلم الصحيح، والعمل به، وتوعد سبحانه من خالف سبيلهم في الفهم لنصوص الكتاب والسنة، فقال الله سبحانه وتعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، والصحابة والتابعون يدخلون في سبيل المؤمنين الذي في الآية دخولاً أولياً، ومن ذلك الفهم عن الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)^(١)، ففي هذا الحديث أن التابعين من خير هذه الأمة عموماً.

وتتضمن الخيرية العلم والعمل، والفقه الصحيح، ولهذا كان التابعون هم الذين أخذ عنهم الفقه الأئمة الأربعة واحداً بعد آخر.

وإن من أئمة التابعين وأعلامهم وساداتهم، وفقهائهم الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، الذي أخذ علمه، وفقهه عن الصحابة، منهم: أبوه الحسين رضي الله عنه، وتلمذ عليه بعض أئمة التابعين، منهم ابنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر - شيخ أبي حنيفة النعمان -، ومحمد بن شهاب الزهري أستاذ الإمام مالك، الذي تتلمذ عليه الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي أستاذاً للإمام أحمد بن حنبل.

فكان من المفيد جدا الوقوف على فقهه مدونا، إلا أنه مفرق في بطون الكتب، فإذا رام الباحث أن يطلع على فقه علي بن الحسين - رضي الله عنه - وجد شيئا من الصعوبة؛ لأن الناقلين عنه اهتموا بإشهار أقواله في الزهد، ولم يهتموا بجمع أقواله في الفقه مفردة، ولا بمدى ثبوت ذلك عنه من عدمه. فكان من

الأولى البحث عن تلك الأقوال، ثم جمعها، وتدوينها في بحث واحد مستقل، وتخريجها ليسهل الوصول إليها محققة، أسوة بغيره من فقهاء التابعين الذين فقههم في بحوث مستقلة.

ومن المسائل المهمة التي يحتاج الناس إليها كثيرا في حياتهم، ولا يستغني عنها أحد، مسائل الأنكحة، فمن هذه الحثيثة، وتلك، وخدمة للعلم وأهله رغب الباحث أن يكون بحثه بعنوان (فقه علي بن الحسين رضي الله عنه في الأنكحة)، ومن الله يستمد العون والهدى والسداد.

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال الآتي:

١. كونه يتناول إبراز فقه علم من أعلام هذه الأمة، وإمام من أئمة التابعين في مسائل مهمة من مسائل النكاح.
٢. كونه يعرض فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في هذه المسألة محققة، وكذا من بعدهم من الأئمة، فيه ربط بفقه السابقين الأوائل، بالمجتهدين اللاحقين.
٣. كون فهم هذه المسائل له أثر مفيد جدا في فهم فروعها من مسائل الأنكحة المعاصرة.

سبب اختيار الموضوع:

عدم وجود بحث يتناول هذا الموضوع فيما وقف عليه الباحث.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في:

تفرق فقه علي بن الحسين في أحكام الأنكحة في مصادر ومراجع شتى، مما يصعب الوصول عليها بسهولة ويسر، وكذا الصعوبة في معرفة صحيحها من ضعيفها، إن وجدت.

الفرضيات:

١. هل فقه علي بن الحسين في الأنكحة موافق لفقه سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين أم أنه مخالف لهم؟
٢. وعلى فرض أنه موافق لأكثرهم، فما هي هذه الموافقات؟ وما براهينها؟
٣. وعلى فرض أن له انفرادات في أحكام الأنكحة، فما هي هذه الانفرادات، وما براهينها؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الآتي:

١. جمع فقه الإمام علي بن الحسين-رضي الله عنهما- في مسائل مهمة في الأنكحة في مبحث مستقل، ومعرفة صحة الإسناد إليه من عدمه ما أمكن.

٢. بيان مكانة الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه، وفقهه لدى أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
٣. بيان حكم المسائل المبحوثة استخلاصاً من الأدلة وفقه الأئمة.

حدود الدراسة:

جمع فقه علي بن الحسين في أحكام الأنكحة من سائر الكتب، ولا سيما المصادر المشهورة المعتمدة المسندة، ولم يقتصر الباحث بمصدر معين؛ نظراً لتفرق فقهه- رضي الله عنه- في مختلف المصادر والمراجع.

الدراسات السابقة:

بحسب علم الباحث لا يوجد بحثاً مستقلاً في فقه علي بن الحسين رضي الله عنه في هذه المسائل من الأنكحة دراسة مقارنة، والله أعلم.

منهج البحث: اعتمد البحث المناهج الآتي:

١. المنهج الاستقرائي، من خلال البحث عن فقه علي بن الحسين من مختلف المصادر الأصلية، والمراجع في مسائل الأنكحة.
٢. المنهج المقارن، وذلك من خلال مقارنة تلك الأقوال بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، الموافقة والمخالفة في تلك المسائل.
٣. المنهج الوصفي والتحليلي لتلك الآراء والأقوال الفقهية، وأدلتها ومناقشتها ومعرفة الأقرب إلى الصواب منها.

منهجية البحث:

١. إيراد قول الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما في المسألة.
٢. ذكر من وافقه من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المشهورة أولاً.
٣. ذكر من خالف في هذه المسألة من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب ثانياً.
٤. بيان صحة تلك الآثار عن الصحابة والتابعين من ضعفها.
٥. ثم ذكر أدلة كل قول وتخريج الأحاديث وتحقيقها والخلوص إلى الراجح.
٦. عند توثيق المصادر والمراجع يذكر الباحث المصدر والصفحة ومؤلفه والجزء والصفحة، ويؤخر التعريف ببطاقة الكتاب إلى قائمة المصادر والمراجع.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث:

مقدمة تشمل على أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وفرضياته، وأهداف البحث، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد: ترجمة موجزة للإمام علي بن الحسين.

المبحث الأول: حكم اشتراط ولي المرأة لنفسه مالا على النكاح.

المبحث الثاني: حكم استحقاق المرأة المهر، وحكم وجوب العدة عليه بالخلوة بها من الزوج من غير مسيس.

المبحث الثالث: عدد النساء اللاتي يحل للرجل أن يجمعهن تحت عصمته.

المبحث الرابع: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على نسائه التسع اللاتي توفي عنهن، وهن تحت عصمته.

المبحث الخامس: حكم طلاق من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق.

الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج والتوصيات، والله أسأل بمنه وكرمه أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصا لوجهه، وذخر خير لباحثه.

التمهيد: ترجمة موجزة للإمام علي بن الحسين رضي الله عنه:

أولاً: نسبه: هو السيد الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي العلوي الفاطمي المدني، الملقب بزين العابدين، والسجاد، ويكنى بأبي محمد، وبأبي الحسين، وبأبي الحسن، وبأبي عبد الله^(٢).

وأمه: هي سلافة بنت يزدرج آخر ملوك فارس، وقيل اسمها غزالة سندية، وليس للحسين - رضوان الله عليه - عقب عن الذكور إلا من ابنه زين العابدين.

ولعلي بن الحسين أخ أكبر يُسمى بعلي بن الحسين يُقال له علي الأكبر، وقد قتل مظلوماً مع أبيه الحسين عليه السلام بكر بلاء، سنة ٦١ هـ، وأمه هي ليلى بنت أبي مرة بن عروة الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب^(٣).

ثانياً: مشائخه في العلم، وتلامذته:

١. روى علي بن الحسين - رضوان الله عليه - عن أبيه الحسين - رضوان الله عليه -، وحديثه عنه في الكتب الستة، وروي عن عمه الحسن - رضوان الله عليه -، وعن عبدالله بن عباس - رضوان الله عليه -، وحديثه عنه في صحيح مسلم، وسنن الترمذي، والنسائي، وعن المسور بن مخرمة - رضوان الله عليه -، وحديثه عنه في الصحيحين، وسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وعن عائشة - رضوان الله عليها -، وحديثه عنها في صحيح مسلم، والنسائي، وعن أم سلمة - رضوان الله عليها - في سنن النسائي، وعن جابر - رضوان الله عليه -، وصفية أم المؤمنين - رضوان الله عليها - في البخاري ومسلم وغيرهما^(٤). وقد روي عن جماعة غير هؤلاء.

٢. روى عن علي بن الحسين جماعة، منهم أبناؤه زيد، وعبد الله، وعمر، وأبو جعفر محمد بن علي الباقر، وحديثهم عنه - رضوان الله عليهم - في السنن. وروى عنه طاووس بن كيسان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهما من أقرانه، ووروى عنه أبو الزبير المكي، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وعمر بن دينار، ومحمد بن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون^(٥).

ثالثاً: فقهه رضي الله عنه.

قال الزهري: " ما أكثر مجالستي لعلي بن الحسين، وما رأيت أحداً أفقه من علي بن الحسين"^(٦).

رابعاً: زهده رضي الله عنه، وعبادته، وسخاؤه:

فقد قال الإمام مالك رحمه الله: "كان علي بن الحسين يصلي في اليوم واللييلة ألف ركعة إلى أن مات"، وكان يسمى زين العابدين لعبادته، وأنه لبيّ ذات مرة في الحج، فعُشي عليه^(٧) وكان - رضوان الله عليه - كثير الصدقة بالليل، وكان علي بن الحسين رضوان الله عليه - يحمل الجراب من الطعام على ظهره إلى بيوت المساكين، والأرامل في الليل^(٨).

خامساً: ذكر وفاته رضي الله عنه:

توفي علي بن الحسين - رضوان الله عليه - ليلة الثلاثاء في الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وتسعين للهجرة النبوية بالمدينة النبوية، وكان عمره حين توفي ثمان وخمسون سنة، وصلى عليه سليمان بن يسار. وبأنه - رضوان الله عليه - توفي سنة أربع وتسعين للهجرة: قال به أكثر أهل العلم، وهو الصحيح. ودفن رضوان الله عليه بالبقيع^(٩).

المبحث الأول: حكم اشتراط ولي المرأة لنفسه مالا على النكاح:

أولاً: تصور المسألة:

هل لولي المرأة - كأبيها مثلاً - أن يشترط على الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنته على أن يدفع إليه مالا معيناً، زائداً على مهر البنت؟ وإن رضى الزوج بذلك الشرط، فلمن يكون هذا المال؟، أيستحقه الولي كاملاً؟، أم أنه للمرأة على كل حال؟

أم أن الحال يختلف في اشتراطه قبل العقد، عنه بعد العقد؟

ثانياً: فقه علي بن الحسين - رضي الله عنهما - في هذه المسألة:

رؤى عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه مالا^(١٠)،

ثالثاً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة، على أن لأبيها أو لغيره من الأولياء كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر الذي لها على أقوال:

القول الأول: الشرط صحيح، لازم لمن اشترطه من الأولياء، كالأب وغيره، سواء اشترطه قبل العقد أم بعده، والمهر صحيح.

قال بهذا بعض أهل العلم من التابعين وممن بعدهم.

فقد روي عن مسروق أنه زوج ابنته، واشترط لنفسه عشرة آلاف، فجعلها في الحج والمساكين ^(١١)، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه ^(١٢) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ^(١٣)، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، إلا أنه جعل صحة شرط ذلك خاصاً بالأب ^(١٤)، وهو قول إسحاق بن راهويه ^(١٥).

القول الثاني: ما اشترط الولي لنفسه من شيء، أباً كان أو غيره، فكل ذلك للمرأة على كل حال.

قال بهذا جماعة من أهل العلم من التابعين وغيرهم:

فهذا قول طاوس بن كيسان ^(١٦)، وقال عطاء بن أبي رباح: "ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها" ^(١٧).

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بذلك في امرأة من بني جمح ^(١٨)، وهو قول الزهري ^(١٩)، وبه قال الثوري وأبو عبيد ^(٢٠)،

القول الثالث: إذا اشترط الولي المال قبل عقد النكاح، أو عند العقد، فهذا المال كله للمرأة، سواء كان الولي أباً أو غيره، وإن كان بعد العقد، فهو لمن اشترطه من الأولياء، لا حق فيه للمرأة، إذا لم يُشترط لها. روى هذا القول عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب ^(٢١)، وبه قال الأوزاعي ^(٢٢)، وهذا مذهب الهادوية ^(٢٣).

القول الرابع: المهر فاسد بهذا الشرط، وتستحق المرأة مهر المثل.

وهذا مذهب الشافعي ^(٢٤)

رابعاً: سبب الخلاف:

١- هل اشتراط الولي هذا المال داخل في معنى المهر الذي استحق به الفرج، أم أنه ليس داخلاً؟

٢- هل للأب أن يأخذ من مهر ابنته ما شاء؟

خامساً: أدلة أقوال أهل العلم والترجيح:

أدلة القول الأول:

١- قوله عز وجل عن صاحب مدين ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبَّحٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القصص: ٢٧]، ووجه الاستدلال أنه شرط عليه منفعة له، وهي رعاية غنمة (٢٥).

والجواب على هذا الاستدلال أن هذا شرع من قبلنا، ولم يأت في شرعنا ما يوافقه حتى يكون متفقاً على الاحتجاج به، والخلاف في حجية ذلك معروف.

٢- أن للأب أن يأخذ من مال ولده حاجته وأن كان غير راضٍ عنه (٢٦) ويجاب على ذلك بأن هذا الاحتجاج في غير محل النزاع.

أدلة القول الثاني:

- استدل أصحاب هذا القول: بأن كل ما يُعطى ولي المرأة أباً أو غيره، إنما هو في الحقيقة من جملة المهر الذي يستحل به الفرج، وإنما يُعطي الزوج ما أعطى مقابل أن يُمكن منها، فالعبرة بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني.

والجواب على ذلك بأنه وإن كان ذلك واقعا، فليس مسلماً به في كل الحالات تسليمًا مطلقاً، كما سيأتي إن شاء الله في أدلة القول الثالث.

أدلة القول الثالث:

- استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال: (إنما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته) (٢٧) ووجه الاحتجاج بهذا الحديث لهذا القول ظاهر (٢٨).

أدلة القول الرابع:

- قالوا إنما فسد المهر ووجب رده إلى مهر المثل؛ لأنه صار مجهولاً؛ لأن شرط الولي لنفسه كان مقابلة نقص في المهر، ولا يعرف قدره، حتى يُرد، فصار الكل مجهولاً. والجواب على هذا أن دعوى جهالة المهر ليس عليها برهان واضح.

الترجيح:

من خلال النظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ظهر أن الأقرب إلى الصواب، والأرجح قول من قال من أهل العلم أن ما اشترطه الولي من مال ونحوه قبل العقد وعنده فإنه من جملة المهر المستحق للمرأة، وليس له فيه حق إلا بطيب نفس منها؛ لأنه مما استحل به الفرج؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث

عقبة بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (في معنى ذلك) وما كان بعد العقد، فليس بلازم، كما قال الشافعي رحمه الله إلا أن يشاء الزوج من باب الإكرام، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)^(٢٩).

المبحث الثاني: حكم استحقاق المرأة للمهر كاملاً وحكم وجوب العدة عليها بمجرد الخلوة بما من زوجها من غير وطء.

أولاً: تصور المسألة: إذا عقد الرجل على امرأته عقداً صحيحاً، ثم دخل بها، وأرخى على نفسه وعليها الستر، وأغلق عليهما الباب، وخلا بها خلوة صحيحة، ثم طلقها، ولم يطأها، فهل يجب لها المهر كاملاً بهذه الخلوة؟ أو نصف المهر؟

وهل تجب عليها العدة، وله أن يراجعها في العدة؟ أم أنها لا عدة عليها، ولا رجعة له عليها؟

ثانياً: فقه علي بن الحسين رضي الله عنهما في هذه المسألة:

رُوى عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: " أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأها"^(٣٠).

ثالثاً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يخلو بها، ثم يطلقها، من قبل أن يطأها، في وجوب المهر كاملاً لها، والعدة عليها على قولين:

القول الأول:

إذا أغلق الزوج عليها الباب، وأرخى الستر، وخلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها، ولم يطأها، فقد وجب لها المهر كاملاً، ووجبت عليها العدة.

قال بهذا القول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم من الائمة. فقد رُوى هذا القول عن الخلفاء الراشدين، أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر والعدة^(٣١). أما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فهو صحيح ثابت عنهما، كما هو مبين في تخريج، وتحقيق الأثر.

وصح هذا القول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما^(٣٢)، وزيد بن ثابت رضي الله عنه^(٣٣).

وهو قول الحسن البصري^(٣٤) وعطاء بن أبي رباح^(٣٥)، وقال الزهري "إذا أغلقت الأبواب وجب الصداق والعدة والميراث، وله الرجعة عليها، ما لم يبت طلاقها، وإن قال: لم أصبها، وقالت هي أيضاً كذلك لا يصدقان"^(٣٦).

وهو قول عروة بن الزبير^(٣٧)، وروى نحو ذلك عن إبراهيم النخعي^(٣٨)،

وبه قال الأوزاعي^(٣٩)، وسفيان الثوري^(٤٠)، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه^(٤١). وإليه ذهب الليث بن سعد^(٤٢)، وهو قول الإمام مالك إذا طال مكث الرجل معها يتلذذ بها من غير جماع^(٤٣)، وهو قول قديم للإمام الشافعي^(٤٤).

وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه^(٤٥)، وهو قول إسحاق بن راهويه^(٤٦)، وهو مذهب الهادوية^(٤٧).

القول الثاني: قالوا لا يجب المهر كاملاً على الزوج والعدة على المرأة بالخلوة الصحيحة، إنما يجب المهر كاملاً، والعدة بالوطء.

رؤى هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه^(٤٨)،

وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما^(٤٩).

وهو قول طاوس بن كيسان اليماني^(٥٠)، وقضى به شريح القاضي^(٥١)، وهو قول الشعبي^(٥٢)، وكان ابن سيرين لا يرى إغلاق الباب، ولا إرخاء الستار شيئاً^(٥٣).

وهذا مذهب الإمام مالك وأصحابه، عند التحقيق؛ فإن الخلوة بمجردهم إذا ثبت أنه لم يمسه لا توجب المهر كاملاً، ولا العدة إلا أن يطول تلذذه بها^(٥٤)، وهو مذهب الإمام الشافعي الجديد الذي أخذ به أصحابه^(٥٥).

وبه قال أبو ثور^(٥٦)، وإليه ذهب ابن حزم وداود وجميع أصحابهما^(٥٧).

رابعاً: سبب الخلاف:

١- اختلافهم في فهم النصوص، وهل الخلوة الصحيحة مع التلذذ بالنظر ونحوه من غير وطء، داخل في معنى الدخول، والإفضاء أم ليس بداخل؟

٢- اختلافهم في صحة بعض الأحاديث.

٣- اختلافهم في بعض القواعد الأصولية، كاحتجاج المرسل.

خامساً: أدلة أقوال أهل العلم والترجيح:

أدلة القول الأول: وهم القائلون بوجوب المهر كاملاً والعدة بالخلوة الصحيحة.

١- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كشف امرأة، فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق)^(٥٨).

ففيه أن المهر يجب بالخلوة مع النظر إلى العورة، ولو من غير جماع^(٥٩).

والجواب على الاستدلال بهذا الحديث أولاً: أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى

تقوم به حجة.

ثانياً: أن الخلوة ليس فيه لها ذكر فيه، بل ظاهره - لو صح - العموم لكل زوجة، اختلى بها، أم لم يختل بها (٦٠).

٢- إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم على ذلك (٦١).

والجواب أن دعوى الإجماع غير صحيحة، وأقوال الصحابة تختلف في حجيتها.

أدلة القول الثاني: وهم القائلون بأن المهر كاملاً، والعدة لا يجبان بمجرد الخلوة الصحيحة من غير وطء، إنما يجبان بالوطء.

- استدلووا بقوله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وجه الدلالة: أن المسيس هنا الظاهر أنه الجماع، فظاهر كتاب الله أنه لا مهر كاملاً، ولا عدة على المرأة إلا بالوطء الذي هو المسيس (٦٢).

وأجاب الآخرون: بأنه يحتمل أنه كُتِيَ بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة (٦٣). وهذا الجواب مردود؛ لأن ظواهر الأدلة لا ترد بالاحتمال البعيد.

الترجيح:

من خلال النظر في أقوال أهل العلم تبين أن القول الأرجح، والأقرب إلى الصواب والله أعلم قول من قال من أهل العلم أن المهر كاملاً على الرجل، والعدة على المرأة إنما يوجبهما الدخول بالزوجة ووطئها، وأما الخلوة من غير وطء، فلا توجب إلا نصف المهر، ولا عدة في ذلك، سواء أطالت الخلوة أم قصرت؛ لأن البراهين الدالة على ذلك ظاهرة بيّنة، ولم يأت الآخرون بحجة قائمة.

المبحث الثالث: عدد النساء اللاتي يحل للرجل أن يجمعهن تحت عصمته.

أولاً: تصور المسألة:

هل يجوز للرجل أن يجمع تحت عصمته بالنكاح أكثر من أربع نسوة؟ أم أن ذلك غير جائز؟

ثانياً: فقّه علي بن الحسين - رضي الله عنهما - في هذه المسألة:

قال علي بن الحسين رضي الله عنهما - في قوله عز وجل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] (٦٤).

ثانياً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:

أجمع عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم

على أنه لا يحل للرجل أن يجمع تحت عصمته بالنكاح أكثر من أربع نساء، وأن جواز ذلك كان مما خصّ الله به نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته^(٦٥).

ويروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: "قد اشتقت أن أكون عروساً"، فقيل له: وما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: "أبعد أربع؟"، فقيل له: تطلق واحدة منهن، وتتزوج أخرى قال رضي الله عنه: "الطلاق قبيح أكرهه"^(٦٦).

وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: "لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع نسوة، فإن زاد فهنّ حرام كأمه، وابنته، وأخته"^(٦٧).

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه^(٦٨)، وهو مذهب الإمام مالك وكافة أصحابه^(٦٩)، ومذهب الإمام الشافعي وأصحابه^(٧٠)، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه^(٧١).
وإليه ذهب أبو محمد ابن حزم وأصحابه من أهل الظاهر^(٧٢). وهو أيضاً مذهب المهادوية^(٧٣).

رابعا: أدلة أهل العلم:

١- قوله تعالى: ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣].
و (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ) معدولة من اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، في قول عامة أهل التفسير واللغة.

ومعنى الآية: مباح لكم أن ينكح بعضكم اثنتين، والبعض الآخر منكم ثلاث، والبعض أربع نسوة، وآخرون واحدة.

ولهذا جيء بالواو هنا؛ للتنويع، وهي أبلغ في هذا الموضع من (أو)، بل لا يصلح مجيء (أو) في هذا الموضع؛ لأنه لو كانت الآية مثنى أو ثلاث أو رباع، لكان المعنى: إما أن تنكحوا كلكم اثنتين لكل واحد منكم، أو تنكحوا كلكم ثلاث لكل واحد منكم، أو أربعاً لكل واحد منكم.

وهذا ليس مراداً من الآية قطعاً بإجماع أهل الإسلام. وكذا ليس مراداً من الآية فانكحوا كلكم تسعاً لكل واحد منكم في قول أحد من أهل العلم بالتفسير، بل ولا في لغة العرب، الذي نزل بها القرآن. ولو كان معناها تسعاً؛ لما جاز لأحد أن ينكح إلا تسعاً أو واحدة، وهذا لا يقوله أحد^(٧٤).

٢- لم يثبت قط أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت قط أن أحداً ممن كان من أهل الجاهلية له أكثر من أربع نسوة فأسلم، وهن تحتها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه ذلك.

بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم، وله أكثر من أربع نسوة أن يتخير منهنّ أربعاً^(٧٥).

٣- الإجماع: فقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم. ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تزوج بعد موته أربعاً معاً، وهم كانوا أعلم، وأفهم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعين من بعدهم وأتباعهم^(٧٦).

المبحث: الرابع: حكم زواج النبي على نسائه التسع^(٧٧)، الاثني توفاه الله عز وجل، وهن تحت عصمته.

أولاً: تصور المسألة:

هل كان جائزاً للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه التسع اللاتي كن جميعاً تحت عصمته، وتوفي عنهن، وإنما ترك ذلك منه تكريماً، وتفضلاً منه؟ أم أن ذلك لا يحل له؟، فتركه طاعة لربه، وامثالاً لأمره.

ثانياً: فقه علي بن الحسين - رضي الله عنهما - في هذه المسألة:

سُئل علي بن الحسين رضي الله عنهما، هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه التسع اللاتي مات عنهن، فقال علي بن الحسين: "كان له أن يتزوج"^(٧٨).

ثالثاً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين رئيسين:

القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل حتى أحل الله له النساء، وأحل له أن يزيد على نسائه التسع التي كن جميعاً تحت عصمته ما شاء، لكنه ترك ذلك منه اختياراً، وتفضلاً، وإحساناً منه عليهن.

قال بهذا القول كثير من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم. منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، إلا أنه خص حل ذلك بمن هاجر من المؤمنات من بنات عمته، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، دون من عداهن من النساء^(٧٩).

وروى هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه^(٨٠)، وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء"^(٨١)، وفي لفظ آخر "حتى أحل الله عز وجل له أن ينكح ما شاء"^(٨٢).

وروي هذا القول كذلك عن أم سلمة رضي الله عنها^(٨٣)، وهو قول عكرمة، وهو نحو قول أبي بن كعب رضي الله عنه^(٨٤) وهو قول عطاء بن أبي رباح^(٨٥)، ومجاهد بن جبر^(٨٦).

وهذا مذهب أبي حنيفة ^(٨٧) ومذهب الإمام مالك وأصحابه ^(٨٨)، وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه ^(٨٩)، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه ^(٩٠).

القول الثاني: قالوا: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولم يكن يحلّ له أن يتزوج أحدا من النساء، زيادة على نسائه التسع اللاتي خيهرن، فاختزنه.

قاله بعض أهل العلم. منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ^(٩١)، وذكر هذا القول عن محمد بن سيرين وغيره ^(٩٢)، وهذا مذهب الهادوية ^(٩٣).

رابعا: سبب الخلاف: هو اختلافهم في فهم الأدلة، واختلافهم في فهم آية الأحزاب، وهل كلا الآيتين، محكمتان؟ أم أن أحدهما ناسخة، والأخرى منسوخة؟، كما سيأتي بيانه في الأدلة إن شاء الله.

خامسا: أدلة أقوال أهل العلم والترجيح:

أدلة القول الأول: وهم القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، إلا وقد أحل الله له أن ينكح ما شاء من النساء، على نسائه التسع اللاتي كنّ جميعا معه.

١- قوله عز وجل ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠﴾ [الأحزاب: ٥٠]

وجعلوها ناسخة لقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ٥٢﴾ [الأحزاب: ٥٢]

قالوا: والدليل على ذلك أنه لم يكن عنده عند نزول قوله عز وجل: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، من بنات عمه ولا بنات عماته ولا بنات خاله ولا بنات خالاته أحد، فدل على أنها ناسخة لما بعدها ^(٩٤)، ومما يؤكد ذلك القول عن عائشة رضي الله عنها الآتي:

٢- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له النساء وفي لفظ: "أن ينكح ما شاء" ^(٩٥)،

قالوا: فهذا برهان على نسخ التحريم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيرهن في هذا الشأن ^(٩٦)، وقد رُد على هذا الاستدلال بالطعن في إسناده وأن إسناده غير صحيح ^(٩٧).

والجواب عن هذا الطعن أنه غير صحيح، بل الإسناد صحيح كما تقدم في تحقيقه عند ذكر القول الأول.

أدلة القول الثاني: القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلّ له أن يزيد على نسائه التسع اللاتي كن معه.

١ - قوله عز وجل: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢﴾ [الأحزاب: ٥٢].

فهذا نص صريح في هذه المسألة، والقول بأن هذه الآية منسوخة دعوى لا برهان عليها.

الترجيح:

من خلال النظر في أقوال أهل العلم، وأدلتهم ظهر أن القول الأقرب إلى الصواب، والأرجح، والله أعلم هو قول من قال من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلّ له أن يتزوج على نسائه التسع اللاتي أمره الله عز وجل أن يخيرهن، فخيرهن، فاخترن الله ورسوله؛ لأنّ الآية الدالة على ذلك صريحة بينة؛ ولهذا لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ثابت أنه تزوج بعد نزول الآية، ولم يأت نص صريح صحيح يدل على أن هذه الآية منسوخة؛ إلا مجرد اجتهاد، واستنباط، وقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أحلّ الله له النساء، فهذا الأثر، وإن كان إسناده صحيحاً، إلا أنه ليس صريحاً بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصاً في النسخ، فالظاهر أنّها قالت رضي الله عنها — منها على سبيل الاجتهاد (٩٨).

المبحث الخامس: حكم الطلاق قبل النكاح.

أولاً: تصوّر المسألة: هل يقع الطلاق قبل النكاح؟ فلو أن رجلاً قال: إن تزوجت فلانة لامرأة بعينها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت امرأة من بلد كذا، أو قبيلة كذا أو في مدة كذا، فهي طالق، أو قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، فهل الطلاق واقع لازم في كل هذه الحالات، إذا عقد بواحدة منهن؟ أم أن الطلاق باطل ليس بشيء في كل ما تقدم مطلقاً؟

أم أنه إن خصّ امرأة أو قبيلة ونحوها وقع الطلاق إذا نكح منها، وإذا عم كل امرأة لم يقع؟

ثانياً: فقه علي بن الحسين - رضي الله عنه - في هذه المسألة:

عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح"، وفي لفظ آخر عنه "لا طلاق قبل نكاح" (٩٩).

ثالثاً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:

اختلف أهل العلم في حكم الطلاق قبل النكاح، على ثلاثة أقوال مشهورة.

القول الأول: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية مطلقاً، ولا يصح الطلاق قبل النكاح على أي حال سواءً خصّ امرأة بعينها أو قبيلة بعينها ونحوها، أم عم كل امرأة. كل ذلك لغو وباطل، وله أن ينكح أي امرأة قال لها ذلك، ولا يلحقها شيء.

قال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة (١٠٠).

فقد روى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١٠١)، وصحّ ذلك عن عبد الله بن عباس — رضي الله عنهما — (١٠٢)، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (١٠٣)، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه (١٠٤).

وهذا قول الحسن البصري (١٠٥). وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء ابن أبي رباح: " لا طلاق قبل نكاح " (١٠٦).

وهو قول طاوس بن كيسان (١٠٧)، وعروة بن الزبير (١٠٨) والقاضي شريح (١٠٩).

وقال محمد بن كعب القرظي، ونافع بن جبير بن مطعم: " لا طلاق إلا بعد نكاح " (١١٠) وهو قول غير واحد من فقهاء التابعين (١١١).

وهذا مذهب الإمام الشافعي وأصحابه (١١٢) ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه (١١٣) وإسحاق (١١٤). وبه قال أبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري (١١٥).

وهو مذهب داود وابن حزم وجميع أصحابهما من أهل الظاهر (١١٦) وإليه ذهب جمهور أهل الحديث (١١٧).

القول الثاني: إن خصّ بالطلاق امرأة بعينها، أو قبيلة، أو بلدة بعينها، أو مدة معينة قريبة يبلغ عمره أكثر منها وقع الطلاق حين ينكحها.

وإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يلزم، وهو باطل، ليس بشيء.

قال بهذا القول: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (١١٨)، وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعي (١١٩)، وبه قال ربيعة، والحكم بن عتيبة الكوفي (١٢٠).

وهو قول الأوزاعي (١٢١)، والليث بن سعد (١٢٢). وبه قال سفيان الثوري (١٢٣)، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس وجميع أصحابه (١٢٤).

القول الثالث: الطلاق قبل النكاح لازم سواء عم كل امرأة أو خص، فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو من قبيلة كذا أو من موضع كذا فهي طالق، كل ذلك طلاق واقع، ولازم إذا تزوج واحدة ممن عم أو خص.

قال بهذا القول جماعة من أهل العلم من التابعين وغيرهم.

منهم الزهري، ومكحول الشامي^(١٢٥). وسئل القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، عن رجل قال: "يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: "هي كما قال"^(١٢٦)، وهو قول عمر بن عبد العزيز^(١٢٧)، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه^(١٢٨).

رابعاً: سبب الخلاف هو:

- ١ - الخلاف في ثبوت بعض الأحاديث كما سيأتي بيانه في الأدلة إن شاء الله.
- ٢ - هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدماً عليه بالزمان على الطلاق، أم ليس ذلك من شرطه^(١٢٩)؟

خامساً: أدلة أقوال أهل العلم والترجيح:

أدلة القول الأول: وهم القائلون بأن الطلاق قبل النكاح لا يقع بأي حال.
 ايقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
 ووجه الاحتجاج بهذه الآية أن الله لم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه عند هذه الآية: "جعل الله الطلاق بعد النكاح"^(١٣٠)
 وفي لفظ آخر عنه رضي الله عنه: "أنه تلا هذه الآية، ثم قال " فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح"^(١٣١).

- ٢ - ومن السنة: استدلو بأحاديث أصحها:
 — حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد ملك "^(١٣٢).
 وفي لفظ آخر " لا طلاق إلا فيما تملك "^(١٣٣).
 ووجه الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول واضح صريح.
 وحمل الآخرون هذا الحديث على أن المراد به لا طلاق قبل النكاح منجزاً، أي أن الطلاق لا يقع الآن^(١٣٤).

والجواب عليه بأنه تعسف ظاهر، وإخراج للنصوص عن ظواهرها بلا مسوغ، ثم ما هو جوابهم عن لفظة " لا طلاق فيما لا تملك؟"

أدلة القول الثاني: وهم القائلون بالتفريق بين العموم والخصوص، فيقع الطلاق إذا خصّ، ولا يقع إذا عمّ:

١ - استدلو بالاستحسان المبني على المصلحة؛ لأنه إذا عمّ كل امرأة ينكحها فهي طالق، وقالوا: فإذا أوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، فكان ذلك غاية في العنت والحر، وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك، فألزمناه الطلاق؛ كي لا يُستهان بهذا الأمر العظيم (١٣٥).

والجواب على هذا الاستدلال بأن الاستحسان مختلف في حجته، من أصله، كما هو مقرر في كتب الأصول (١٣٦) فضلا من أن يعارض به النصوص.

أدلة القول الثالث: وهم القائلون بوقوع الطلاق قبل النكاح على كل امرأة إذا طلقها قبل أن يتزوجها جميع النساء في ذلك سواء.

- استدلو بالقياس على النذر، والوصية، واليمين (١٣٧).

وقد أجب على استدلالهم هذا، بأن هذا القياس قياس مع الفارق، فهو فاسد الاعتبار، وقياس في معارضة النص، فلا عبرة به. مع أن القياس من أصله ليس متفقا على حجته (١٣٨).

الترجيح:

من خلال النظر في أقوال أهل العلم، وأدلتهم، تبين أن القول الأرجح والأقرب إلى الصواب والله أعلم هو قول من قال من أهل العلم، بأن الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقا؛ لأن من عقد على امرأة عقدا صحيحا فقد ثبت في شرع الله أنها امرأته، وحليلته، ولا ينقض هذا الأصل إلا ببرهان، ولم يأت الذين قالوا بلزوم الطلاق قبل النكاح ببرهان. إلا مجرد أقيسة واستحسان.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أولا، وآخرا، كما مّن علينا بإنجاز هذا البحث.

وقد خلص الباحث بحمد الله إلى بعض النتائج، وهي:

١. يرى علي بن الحسين - رضي الله عنه - جواز وصحة اشتراط الولي - كالأب - لنفسه مالا، زائدا على المهر المستحق للمرأة، وهو قول أحمد بن حنبل، ومذهب المهادوية.

٢. مذهب علي بن الحسين - رضي الله عنه - وجوب المهر للمرأة كاملا، ووجوب العدة عليها، إذا خلا بما زوجها خلوة صحيحة، ثم طلقها، ووافقه على ذلك أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة.

٣. كان علي بن الحسين - رضي الله عنه - يقول: بأنه لا يجوز للرجل أن يجمع تحت عصمته أكثر من أربع نسوة، وأجمع على ذلك عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة.
 ٤. كان علي بن الحسين - رضي الله عنه - يرى أنه كان جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه الاثني كن جميعا تحت عصمته، ولكنه ترك ذلك من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم، ووافقه على ذلك أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة.
 ٥. مذهب علي بن الحسين - رضي الله عنه - بأنه لا طلاق قبل النكاح، وأنه غير صحيح، وغير واقع، ووافقه على ذلك أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة.
- التوصيات والمقترحات:**

— من المسائل التي تحتاج إلى بحث حكم الأموال التي تتحصل عليها الزوجة، وكذا أولياؤها خارجا عن المهر، والمسائل المعاصرة التي توسع فيها الأولياء بحثا جيدا نافعا.

هوامش البحث:

- (١) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها رقم (٢٦٥١)، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور. وأخرجه مسلم واللفظ له رقم (٢٥٣٥)، كتاب فضائل الصحابة، كما في باب فضل الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلزمهم... كلاهما من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه.
- (٢) يُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤ / ٣٨٦، ولباب الأنساب والألقاب والأعقاب لأبي الحسن البيهقي الشهير بابن فندمه ٤٣/١.
- (٣) يُنظر: الوافي بالوفيات للصفدي ٤ / ٣٤٦، والطبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ١٦٣، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٣ / ١٦٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٦ / ٢٣٧.
- (٤) يُنظر تهذيب الكمال للمزي ٢٠ / ٣٨٣.
- (٥) يُنظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧ / ٣٠٥، والبداية والنهاية لابن كثير القرشي ١٢ / ٤٧٩.
- (٦) يُنظر: تهذيب الكمال للمزي ٢٥ / ٣٨٦، وتهذيب التهذيب لابن حجر ٧ / ٣٠٥.
- (٧) يُنظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦ / ٢٣٦، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤١ / ٤٧٧.
- (٨) يُنظر: البداية والنهاية لابن كثير القرشي ١٢ / ٤٨٥.
- (٩) يُنظر: الوافي بالوفيات للصفدي ٢٠ / ٢٣٠.
- (١٠) ذكره هكذا معلقاً ابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٨ / ٣٥١، وفي كتابه الإشراف على مذاهب العلماء ٥ / ٤٤، وهكذا نقل هذا الأثر عن علي بن الحسن غير واحد من أهل العلم منهم الخطابي في معالم السنن ٣ / ٢١٦، وابن قدامة في المغني ٦ / ٤٩٢، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩ / ٢١٨.

(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٥٠٠، رقم (١٦٤٦٦)، كتاب النكاح، باب في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئاً، فقال رحمه الله: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق أن مسروقاً زوج ابنته، فاشترط على زوجها عشر ألف سوى المهر. قال الباحث: وإسناده فيه ضعف؛ فشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، كما في تقريب التهذيب (٢٧٨٧)، وغيره وأبو إسحاق هو السبيعي الهمداني.

(١٢) أخرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني، في المصنف ٦/٢٥٧، رقم (١٠٧٣٨)، كتاب النكاح، باب ما يشترط على الرجل من الحباء، قال رحمه الله: عن معمر، عن أيوب قال: سئل عكرمة عن ولي زوج امرأة، وشرط لنفسه على الزواج كذا وكذا، فقال عكرمة: "هو لمن يفعل به". قال الباحث: إسناده صحيح؛ فرجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين، وأيوب هو السخيتاني، وقد تابع معمر ابن علي، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٥٠٠، رقم (١٦٤٦٤)، فقال: حدثنا ابن علي، عن أيوب، عن عكرمة قال: إن كان هو الذي ينكح فهو له. قال الباحث: وإسناده كذلك في غاية من الصحة. ومعناه أي: إن كان الولي هو الذي عقد للزوج، فما شرط فهو له.

(١٣) يُنظر: العناية شرح الهداية، لابن الرومي البا برقي ٢/٣٢٩، والنهر الفائق لابن نجيم ٢/٢٣٥.

(١٤) يُنظر: المغني لابن قدامة، ٧/٢٢٤، ٢٢٥، بل إن أصحاب الإمام أحمد أجازوا أن يشترط الأب لنفسه جميع الصداق، ذكره ابن قدامة في المصدر السابق. وينظر كذلك: المبدع لابن مفلح ٦/٢٠٣.

(١٥) يُنظر: الإشراف لابن المنذر ٥/٤٤.

(١٦) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٦/٢٨٠، رقم (١٠٧٤٧)، فقال رحمه الله: عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس أن أباه كان يقول: "ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم، فهي من صداقها، وهي أحق به إن تكلمت". قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الصحيح، وابن طاوس هو عبد الله ثقة، فاضل عابد، من رجال الجماعة، كما في تقريب التهذيب (٣٣٩٧)، وغيره وقد تقدم مراراً.

(١٧) أخرجه عبد الرزق في المصدر السابق ٦/٢٥٦، رقم (١٠٧٤٢)، فقال رحمه الله: عن ابن جريج، عن عطاء به قال: وقضى به عمر بن عبد العزيز هي امرأة من بني جمح. وأخرجه ابن أبي شيبة، في المصنف ٣/٥٠٠، رقم (١٦٤٦٨)، فقال: عن الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ما اشترط لأخيها أو أبيها، فهي أحق به إن تكلمت فيه". قال الباحث: وكلا الإسنادين صحيحين؛ فرجالهما كلهما ثقات رجال الصحيح.

(١٨) أخرجه عبد الرزق في المصدر السابق، رقم (١٠٧٤٢)، معلقاً كما في التعليق السابق، وأخرجه مالك في الموطأ ٣/٧٥٤، رقم (١٩٢٤)، أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بذلك في خلافته إلى بعض عماله. قال الباحث: إسناده إلى عمر بن عبد العزيز منقطع، لكن الأثر ثابت عنه من طريق آخر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٥٠٠، رقم (١٦٤٦٣)، فقال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأزوعي أن رجلاً زوج ابنته على ألف دينار، فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الأب". قال الباحث: وإسناده صحيح؛ فرجاله ثقات، وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة، مأمون، كما في تقريب التهذيب (٥٣٤١).

(١٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٥٠٠، رقم (١٦٤٦٧)، فقال رحمه الله: حدثنا ابن علي، عن أيوب، قال: سمعت الزهري يقول: "للمرأة ما استحل به فرجها". قال الباحث: إسناده صحيح، وأيوب هو السخيتاني البصري الثقة المشهور.

(٢٠) ذكره عنهما ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ٥/٤٤.

(٢١) أخرجه عنهما ابن أبي شيبه في المصنف ٥٠٠/٣، رقم (١٦٤٦٥)، فقال: رحمه الله: حدثنا الثقيفي عن مثنى، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، وسعيد قالا: "إنما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها، كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح من حياء لأهلها، فهو لهم". قال الباحث: وإسناده ضعيف، فمثنى هو ابن الصباح اليماني الأبنائي ضعّفه غير واحد من الأئمة، كما في تهذيب الكمال ٢٠٧/٢٧.

(٢٢) أخرجه عنه ابن عبد البر الأندلسي في الاستذكار ٤٥٧/٥.

(٢٣) يُنظر: متن الأزهار للمهدي مع شرحه في السيل الجرار للشوكاني ٣٧١/١، قال في متن الأزهار: "وتستحق المرأة كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها، أو بعده لها". ومعناه أن ما كان بعد العقد فهو لها أو لغيرها من الأولياء حسب الشرط، وأما قبل العقد فهو كله لها. وينظر: السيل الجرار.

(٢٤) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٤٤/٥، قال: وقال الشافعي: "لها مهر المثل إذا اشترط الولي هذا الشرط". ونقل هذا المذهب عن الشافعي الخطابي الشافعي في معالم السنن ٢١٦/٣، وسراج الدين ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١١٦/١٧، والحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري ٩/٢١٨، قال الحافظ: قال الشافعي: "إن وقع يعني شرط الولي في نفس العقد، وجب المهر للمرأة مهر المثل، وإن وقع خارجا عنه لم يجب.

(٢٥) يُنظر: المغني لابن قدامة ٢٢٥/٧.

(٢٦) يُنظر: المصدر السابق ٢٢٥/٧.

(٢٧) أخرجه النسائي في الكبرى ٥١٨/٥، رقم (٥٤٨٣)، كتاب النكاح باب التزويج على نواة من ذهب، فقال رحمه الله: أخبرنا هلال بن العلاء، قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثني عمرو بن شعيب، ح، وأخبرني عبدالله بن محمد بن تميم، قال: سمعتُ حجاجا، يقول: قال ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ به.

قال الباحث: وإسناده حسن إن كان تصريح ابن جريج بالتحديث هنا محفوظا، فإن غالب من رواه عن ابن جريج إنما رواه بغير لفظ التحديث، وابن جريج مدلس وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور ثقة ثبت. أثبت الناس في ابن جريج، كما في شرح علل الترمذي لابن رجب ص ٣٥٣. وهلال بن العلاء هو الباهلي مولاهم، صدوق، كما في تقريب التهذيب (٧٣٤٦)، وعبدالله بن محمد بن تميم هو المصيص ثقة، كما في المصدر السابق (٣٥٨٠).

وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣٢٤/١١، رقم (٤٤٧١)، وفيه التصريح بالتحديث، فقال رحمه الله: حدثنا أبو بشير الرقي عبدالله بن مروان، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ به. قال الباحث: وعبدالله بن مروان هو الأهوازي الرقي روى عنه جمع منهم أبو داود، ولم يوثقه معتبر، كما في تهذيب الكمال ٤١٥/١٢، فهو مجهول حال، لكن متابعتة مقبولة لرواية هلال بن العلاء وأخرجه أبو داود في السنن رقم (٢١٢٩) وابن ماجه رقم (١٩٥٥)، وأحمد في مسنده ٣١٣/١١، رقم (١٦٧٠٩)، كلهم من طرق شتى عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، كلهم بالنعنة. أخرجه أبو داود رقم (٢١٢٩)، من حديث محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، وقال ابن ماجه (١٩٥٥)، : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد، وقال الإمام أحمد في المسند (١٦٧٠٩): حدثنا عبدالرزاق، كل هؤلاء عن ابن جريج قال: عن عمرو بن شعيب به بالنعنة. لكن يشهد له لبعض معناه فيما يتعلق بشرط المرأة حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) أخرجه

البخاري (٢٧٢١)، ومسلم رقم (١٤١٨).

(٢٨) يُنظر: الاستذكار لابن عبد البر ٥/٤٥٨

(٢٩) أخرجه البخاري رحمه الله رقم (٢١٦٨)، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ومسلم رحمه الله رقم (١٥٠٤)، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ.

(٣٠) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٥/٣٣٤، معلقا، عن ابن عيينة، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن الحسين رضي الله عنهما نحو. وذكره ابن المنذر في الأوسط ٢/٣٨٣، في باب ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور، فقال رحمه الله: وقال الزهري: "إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وعلي بن الحسين.... الخ"، وكذا نقله ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء ٥/٥٦، هذا المذهب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما. وقال ابن حزم في المحلى ٩/٧٩: "وهو قول علي بن الحسين". وقال ابن قدامة في المغني ٧/٢٤٨: "وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطفها"، قال: "وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري.... الخ".

(٣١) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ٣/٥١٩، رقم (١٦٦٩٥)، كتاب النكاح، باب من قال: إذا أغلق الباب، وأرخى الستار، فقد وجب الصداق، فقال رحمه الله: حدثنا ابن علية، عن عوف، عن زرارة بن أوفي قال: "سمعت يقول قضى الخلفاء المهديون الراشدون، أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة"، قال الباحث: رجال إسناده كلهم ثقات، لكنه مرسل، فزرارة بن أوفي هو العامري الحرشي قاضي البصرة ثقة من التابعين العابدين، مات وهو ساجد توفي سنة ٩٣هـ، من رجال الجماعة، لكنه لم يدرك أحدا من الخلفاء الراشدين، فروايته عنهم منقطعة، كما في تهذيب الكمال ٩/٣٤١، وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي ص ١١٠، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري ثقة، من رجال الجماعة، كما في تهذيب الكمال ٩/٣٤٠، وتقريب التهذيب (٥٢١٦)، وتصحف في بعض النسخ إلى (عون)، وهو خطأ.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/٢٨٨، (١٠٨٧٥)، عن جعفر بن سليمان، حدثنا عوف به، لكنه الأثر عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صحيح، فقد روى عنهما من طرق كثيرة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وعن عمر رضي الله عنهما في موطأ مالك، يصح بها الأثر عنهما. منها ما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥١٩، رقم (١٦٦٩٢)، فقال رحمه الله: حدثنا عبدة عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف أن عمر وعليما قال: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فلها الصداق، وعليها العدة.

قال الباحث: وإسناده صحيح، فالأحنف هو ابن قيس التميمي البصري سيد بني تميم ثقة مخضرم، أسلم في زمن النبي ولم يره. كان سيد بني تميم، ويضرب به المثل في الحلم. كان شجاعا سخيا، عاقلا. وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان فصيحاً، وروى عنه في الصحيحين، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند النسائي، وفيها التصريح بأنه لقيه رقم (٣٦٠٦)، وينظر تهذيب الكمال ٢/٢٨٢. والحسن هو البصري وقد سمع من الأحنف بن قيس بلا خلاف، وحديثه عنه في صحيح البخاري كتاب الفتن رقم (٧٠٨٣)، كما في تحفة التحصيل لابن العراقي ص ٧٦، وتدليسه عن التابعين لا يضر. وقاتدة من أسند الناس عن الحسن كما في شرح علل الترمذي لابن رجب، وسعيد هو ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، وعبدة هو ابن سليمان الكلبي الكوفي ثقة ثبت قال فيه الإمام أحمد: ثقة زيادة، مع صلاح في بدنه، وشدة

في فقره، كما في تهذيب الكمال ١٨/٥٣١، وهو أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة قاله ابن الصلاح في مقدمته في علوم مجلة القلم (علمية - دورية - محكمة) ٣٠٩ السنة العادية عشر: العدد الواحد والأربعون (يناير/فبراير ٢٠٢٤م)

الحديث ص ٤٢٩. وأخرجه عبد الرزق الصنعاني في المصنف ٦، ٢٨٥، رقم (١٠٨٦٣)، فقال: عن معمر، عن قتادة، عن الحسن به. وأخرجه مالك في الموطأ ٣/٧٥٥، رقم (١٩٣٠)، فقال رحمه الله: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. قال الباحث: ورجال إسناده ثقات، وسعيد بن المسيب قد سمع من عمر بن الخطاب خطبته بالجابية ومراسيله، من أصح المراسيل، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وأخرجه ابن أبي شيبة رقم (٦٦٦٦٩)، عن حبان بن مرثد، وعباد بن عبد الله، وبقوم (١٦٦٩٨)، عن أبي البخترى سعيد بن فيروز كلهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه.

قال الباحث: أبو البخترى هو الكوفي تابعي ثقة ثبت كثير الإرسال، من رجال الجماعة، كما في تقريب التهذيب (٢٣٨٠) الخلاصة: أن الأثر في وجوب المهر والعدة بالخلوة الصحيحة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صحيح، وأما عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فلا يصح والله أعلم.

(٣٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ٣/٥١٩، رقم (١٦٧٠١)، فقال رحمه الله: حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: "إذا أُحيفت الأبواب، وأُرخيت الستور وجب الصداق". قال الباحث: وإسناده صحيح؛ فرجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح، وأبو خالد هو الأحمر، ومعنى أجاف الباب أي: أغلقه.

(٣٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ٣/٥١٩، رقم (١٦٦٩٣)، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار، أن رجلاً تزوج امرأة، فقال عندها، فأرسل مروان إلى زيد يعني ابن ثابت فقال: "ها الصداق كاملاً". قال الباحث: وإسناده صحيح، وسليمان بن يسار هو الهلالي المدني، ثقة تابعي كبير، أحد فقهاء التابعين السبعة في المدينة، من رجال الجماعة، وقد سمع من زيد بن ثابت، كما في جامع التحصيل للعلائي ص ١٩٠، وتقريب التهذيب (٢٦١٩)، وسفيان هو الثوري ومعنى قال: أي نام القبلولة، من قال يقبل قبلولة، فهو قائل.

وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٦، ٢٨٥، رقم (١٥٨٦٦)، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار به. قال الباحث: وإسناده كذلك صحيح. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٨/٣٨٢، عن أبي الزناد به.

(٣٤) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٦/٢٨٥، رقم (١٠٨٦٣)، فقال رحمه الله: عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: "لها المهر، وعليه العدة"، يعني إذا أُرخيت الستور وتُغلق الأبواب.

قال الباحث: رجال إسناده ثقات، إلا أن راوية معمر، عن قتادة فيها ضعف؛ لأنه جالسه وهو صغير، قاله يحيى بن معين، كما في الملحق بشرح علل الترمذي لابن رجب ص ٤٤٤

(٣٥) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٦/٢٨٥، رقم (١٠٨٦٤)، فقال رحمه الله: عن ابن جريج، عن عطاء قال: "بلغنا أنه إذا أهديت إليه، فغلق عليها، وجب لها الصداق، وإن لم يمسه، وإن أصبحت عذراء".

قال الباحث: وإسناده صحيح إلى عطاء، وذكره لهذا القول وسكوته عليه يدل على أنه يراه، فقد أخرج عبد الرزاق في المصدر السابق ٦/٢٩٠، (١٠٨٧٦)، عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: قضى عبد الملك في بنت أبي زهير بنصف الصداق، قال: لقد عاب الناس قضاء ذلك" قال الباحث: وإسناده في غاية من الصحة. ويُظن الاستدكار لابن عبد البر، ٥/٣٣٦.

(٣٦) أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق، ٦/٢٨٥، رقم (١٠٨٦٥)، فقال رحمه الله، عن معمر، عن الزهري به قال الباحث: وإسناده صحيح جدا.

(٣٧) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصدر السابق، ٢٨٩/٦، رقم (١٠٨٦٥)، فقال رحمه الله: "عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، أبيه، أنه سأل عن الرجل ينكح المرأة، فتمكث عنده السنة والأشهر، يصب منها ما دون الجماع، ثم يطلقها، قبل أن يمسه، قال عروة: "لها الصداق كاملاً، وعليها العدة كاملة".

(٣٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥١٩/٣، رقم (١٦٧٠٢)، فقال رحمه الله: حدثنا جرير، عن مغيرة عن إبراهيم قال: "إذا اطلع منها على ما لا يحل لغیره، فقد وجب الصداق وعليها العدة" قال الباحث: ورجال إسناده ثقات إلا أن المغيرة وهو ابن مقسم الضبي الكوفي، وهو ثقة متقن، إلا أنه يدلّس ولا سيما عن إبراهيم، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، كما في تهذيب الكمال ٥١٢/١٥، وهو ثقة صحيح الكتاب، كما في تقريب التهذيب (٩١٦).

(٣٩) يُنظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٥٦/٥.

(٤٠) يُنظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر ٣٦٨/٨، والاستذكار لابن عبد البر ٣٣٦/٥.

(٤١) يُنظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ط، قطر، ١٢/٢٥٤، ٧/١٤٤، ٢٩٠، فقد نقل وجوب المهر كاملاً والعدة. بالخلوة الصحيحة عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو قوله أي محمد الشيباني ..

وقال أبو جعفر الطحاوي الحنفي في مختصر اختلاف العلماء ٣٢٨/٢، قال: قال أصحابنا يعني الحنفية -: "الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق، وطأ، أو لم يطأ، إلا أن يكون أحدهما محرماً أو مريضاً، أو كانت حائضاً أو صائماً، فإنما يجب في ذلك نصف المهر، إن طلقها بعد الخلوة قبل الدخول، وقال ابن أبي ليلى: وعليها العدة عندهم جميعاً في جميع هذه الوجوه". ويُنظر: بدائع الصنائع للكاظمي، ٢٩١/٢.

(٤٢) يُنظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر بن عبد البر الأندلسي ٣٣٦/٥.

(٤٣) يُنظر: المدونة عن الإمام مالك ٢٢٩/٢، قال رحمه الله: في الرجل يخلو بامرأته، ولم يمسه، قال: ليس لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه، معها يتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملاً، وينظر الاستذكار لابن عبد البر ٤٣٤/٥.

(٤٤) يُنظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، ١٦٦/٢.

(٤٥) يُنظر: مسائل الإمام أحمد، وإسحاق للكوسج، ١٥٩٥/٤، قلت لأحمد: "إذا أغلق يعني الزوج الباب، وأرخي السترة؟" قال أحمد: "وجب الصداق، ووجبت العدة"، وقال إسحاق كما قال: "إلا أن تكون حائضاً، أو محرمة".

ويُنظر: مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود ص ٢٣٢، ونقل المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٢٨٣/٨، وجوب المهر كاملاً والعدة بالخلوة من غير وطأ عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قال "هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات"، وقال في المصدر السابق، ٢٧٠/٩: "وإن خلا بها وهي مطاوعة، فعليها العدة"، ويُنظر: المغني لابن قدامة، ٢٤٨/٧.

(٤٦) يُنظر: مسائل أحمد، وإسحاق، للكوسج، ١٥٩٥/٤، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ٥٦/٥.

(٤٧) يُنظر: البحر الزخار للمهدي ١٠٤/٣، ١٠٣، فقد ذكر أن الخلوة الصحيحة عندهم توجب كمال المهر والعدة. وينظر: متن الأزهار مع شرحه في السيل الجرار للشوكاني، ٣٦٩/١.

(٤٨) أخرجه ابن أبي شيبة، ٥٢٠/٣، رقم (١٦٧٠٤)، كتاب النكاح، باب من قال: لها نصف الصداق، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: "لها نصف الصداق وإن جلس بين

رجليها". قال الباحث: وإسناده منقطع؛ فرجاله كلهم ثقات، إلا أن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، قاله أبو حاتم وغيره، كما في تحفة التحصيل لأبي زرة العراقي ص ١٦٤.

(٤٩) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، ٢٩٠/٦، رقم (١٠٨٨٢)، عن ابن جريج، قال: "أخبرني ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه".

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥٢٠/٣١، رقم (١٦٧٠٥)، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس نحوه، وزاد "إذا طلق قبل أن يدخل، فلها نصف الصداق، وإن كان قد خلا بها".

قال الباحث: وإسناده ضعيف، فليث هو ابن أبي سليم، ضعيف ومختلط، كما في تهذيب الكمال، ٢٨٠/٢٤، وتقريب التهذيب، (٥٦٨٥)، وقال النووي في تهذيب الأسماء، ٧٥/٢، "اتفق العلماء على ضعفه".

(٥٠) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصدر السابق، ٢٨٩، رقم (١٠٨٨١)، فقال رحمه الله: عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " لها نصف الصداق" أي بالخلوة من غير مسيس.

قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الصحيح، ويُنظر: الإشراف لابن المنذر، ٥٦/٥.

(٥١) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصدر السابق، ٢٨٩/٦، رقم (١٠٨٨٦)، فقال رحمه الله عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح أنه قال: في امرأة دخل بها رجل، فمكثت عنده زمناً، فلم يستطعها، ففُضِيَ لها بالنصف، وعليها العدة. قال الباحث: وإسناده صحيح، وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي ثقة ثبت أثبت الناس، في الشعبي، قاله الإمام أحمد بن حنبل وغيره، كما في تهذيب الكمال، ٧٥/١٢، وشرح علل الترمذي لابن رجب، ص ٣٧٥، وقد أخرج نحوه ابن حزم في المحلى، ٧٧/٩، من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن شريح، نحوه، ولم يذكر العدة.

(٥٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥٢٠/٣، رقم (١٦٧٠٨)، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي قال: " لها نصف الصداق" أي التي دخل بها. ولم يحسها.

قال الباحث: وإسناده صحيح، وزكريا هو ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، ثقة، ومن أثبت الناس في الشعبي، ومن رجال الجماعة، كما في تقريب التهذيب، (٢٠٢٢)، والملحق بشرح علل الترمذي لابن رجب، ص ٣٧٢.

(٥٣) أخرجه أبو محمد بن حزم الأندلسي في المحلى، ٧٧/٩، مسألة، (١٨٤٦)، عن طريق أبي عبيد قال: حدثنا معاذ هو معاذ العنبري عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى إغلاق الباب، ولا إرخاء الستر شيئاً.

قال الباحث: وإسناده صحيح، فعبد الله بن عون هو ابن أربطان البصري، ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن سيرين، قاله ابن المديني، قال ابن مهدي: "ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون"، كما في تهذيب الكمال، ٣٩٥/١٥، والملحق بشرح علل الترمذي لابن رجب، ص ٣٥٧.

(٥٤) ينظر: المدونة عن الإمام مالك، ٢٢٩/٢، ففيها إنما يوجب المهر كاملاً، والعدة مظنة الدخول بها ووطئها، لا مجرد الخلوة، هذا عند الإمام مالك، قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستدكار، ٣٣٥/٥، قال مالك: "فإن اتفقا أن لا مسيس لم توجب الخلوة مع إغلاق الباب وإرخاء الستر شيئاً". وقال ابن رشد في بداية المجتهد، ٤٨/٣: فقال مالك والشافعي، وداد: " لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن المسيس".

(٥٥) يُنظر: الأم للإمام الشافعي، ٢٣٠/٥، ففيه ذكر أن الرجل إذا خلى بامرأته، ولم يطمئنها فإن لها نصف الصداق أو لا عدة عليها، ونقل هذا القول عن ابن عباس وشريح، ويُنظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمري، ٤٠١/٩، والإشراف لابن المنذر، ٥٦/٥.

(٥٦) يُنظر: الاستذكار لابن المنذر، ٣٣٦/٥، والمحلى بالآثار لابن حزم، ٧٨/٩.

(٥٧) يُنظر المحلى بالآثار لابن حزم، ٧٣/٩، مسألة، (١٨٤٦)، ذكر أن المهر لا يجب كاملاً بالخلوة من غير وطء، وكذلك العدة لا تجب بمجرد الخلوة، ثم قال: هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي سليمان يعني داود الظاهري وأصحابهم.

(٥٨) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٨٥، رقم (٢١٤)، باب في المهر، فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان، عن النبي ﷺ به.

قال الباحث: وإسناده ضعيف؛ لأنه مرسل، فمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو القرشي العامري المدني، ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، كما في تقريب التهذيب، (٦٠٦٨)، فحديثه عن النبي ﷺ مرسل أي منقطع، والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى، ٨٠/٩، ويُنظر: التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، ٤٠٨/٣، وتفتيح التحقيق لابن عبد الهادي، ٣٨٦/٤.

(٥٩) يُنظر: بدائع الصنائع للكسائي، ٢٩٢/٢.

(٦٠) يُنظر: المحلى لابن حزم، ٨٠/٩.

(٦١) يُنظر: المصدر السابق، ٢٩٢/٢، والمغني لابن قدامة المقدسي، ٢٤٩/٧.

(٦٢) يُنظر: الأم للإمام الشافعي، ٢٣٠/٥، والمحلى بالآثار لابن حزم، ٧٣/٩، وبداية المجتهد، ٤٩/٣.

(٦٣) ينظر: المغني لابن قدامة، ٢٤٨/٧.

(٦٤) أخرجه البخاري، رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح، باب لا يتزوج أكثر من أربع، يقول تعالى (مثنى ومثنى ورباع)، [النساء: ٣]، قال: "وقال علي بن الحسين عليهما السلام: "مثنى أو ثلاث أو رباع".

قال الباحث: هكذا ذكره البخاري معلقاً بصيغه الجزم عند رقم (٥٠٩٨)، وذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، ١٣٩/٩، عند شرحه لهذا الباب، وفي كتابه تعليق التعليق، ٣٩٨/٤، ولم يذكر له إسناده، فإنه لم يقف له على إسناده، مع سعة اطلاعه. وكذا ذكره البيهقي رحمه الله، في السنن، ٧/٢٤٠، كتاب النكاح، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء قال: ويُذكر عن علي بن الحسين، ثم ذكر الأثر السابق، ولم يذكر إسناده.

(٦٥) نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، فمنهم ابن عبد البر الأندلسي في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ٤٨١/٥، وقبله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ١٠٤/٥،

وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى بالآثار ٥/٩، مسألة (١٨٢٠)، قال رحمه الله: "وأيضاً، فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام"،

وقال ابن حزم رحمه الله كذلك في مراتب الإجماع ص ٩٣، قال: "واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله ﷺ". وقال ابن هبيرة رحمه الله في كتابة اختلاف الأئمة العلماء ١٣٨/٢، قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر". وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ٢٨٥/٧، : وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات قال: وأجمع أهل العلم على ذلك. ونقله كذلك السرخسي في المبسوط ١٢٤/٥.

وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر الزخار ٣/٣٤، وقال رحمه الله: "أما الرواية عن القاسم - يعني ابن إبراهيم - فغير صحيحة". قال الباحث: يعني: أن الرواية التي رويت عن القاسم في إباحة نكاح تسع نسوة معا غير صحيحة.

وقد نقل الإجماع على حرمة ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/١٣، والحافظ ابن كثير في التفسير ٢/١٢٦، وكذا البغوي في تفسيره ١/٥٦٤، والشوكاني في السيل الجرار ١/٣٥٥.

(٦٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٤٢، رقم (١٣٨٤٩)، فقال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني، ثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان بن القاسم، حدثني أم زينب، أن أم سعيد أم ولد علي رضي الله عنه حدثتها قالت: كنت أصب على علي رضي الله عنه الماء، وهو يتوضأ، فقال: "يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروسا، فذكرت الأثر عنه. قال الباحث: ورجال إسناده ثقات غير أم زينب، وأم سعيد، فلا يُدري من هما.

(٦٧) أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب النكاح، باب (٢٥) ما يحل من النساء وما يحرم، فذكره معلقا، عن ابن عباس، واللفظ له، لكن قد وصله عبد بن حميد في تفسيره، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٤/٤٠٠، فقال عبد بن حميد رحمه الله: "حدثنا ابن أبي رزمة، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهم.

قال الباحث: ورجال إسناده كلهم ثقات إلا سماك وهو ابن حرب، فهو حسن الحديث، وروايته عن عكرمة مضطربة كما في تقريب التهذيب (٢٦٢٤) وغيره. وابن أبي رزمة هو عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكري مولاهم المروزي أبو محمد ثقة، توفي سنه ٢٠٦هـ، كما في المصدر السابق (١٠٩٤)، وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة كما في تهذيب الكمال ٢/٥١٦. لكن في وقف هذا الأثر على ابن عباس مما قد يحتمل له قبوله، لأن سماك كان يضطرب عن عكرمة في الرفع، فما أوقفه كان أقرب إلى الصواب والله أعلم. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٤١، رقم (١٣٨٤٨)، فقال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، عن إسرائيل به. قال الباحث: وإسناده إلى إسرائيل رجاله ثقات، وأبو عامر هو العقدي ثقة ثبت، كما في تهذيب الكمال - ٢/٥١٢.

(٦٨) ينظر: المبسوط للسرخسي ٥/١٢٤، والبنابة شرح الهداية لبدر الدين العيني ٥/٢١، والبحر الرائق لابن نجيم المصري الحنفي ٣/٢٣٣.

(٦٩) ينظر: المدونة عن الإمام مالك ٢/٢٢٢، والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي ٢/٥٣٨، (٧٠) يُنظر: الأم للإمام الشافعي ٤/٢٩١، ومختصر المزني ٨/٢٦٨، والحاوي الكبير للماوردي ٩/١٦٦، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمرائي ٩/١١٨، ١١٩،

(٧١) يُنظر: المغني لابن قدامة المقدس ٧/٨٥، والإيضاح للمرداوي الحنبلي ٨/١٣١.

(٧٢) يُنظر: المحلى بالآثار لعلي بن حزم الأندلسي ٩/٥ مسألة (١٨٢٠). قال الباحث: ولا يصح غير هذا القول عن الظاهرية، كما في السيل الجرار للشوكاني ١/٣٥٥،

(٧٣) يُنظر: البحر الزخار للمهدي ٣/٣٤، ومتن الازهار مع شرحه في السيل الجرار للشوكاني ٨/٣٥٥، ونفى في البحر عدم صحة الرواية عن القاسم في خلاف هذا القول، كما تقدم نقله عند ذكر أقوال أهل العلم.

(٧٤) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان ٥٣٧/٧، ومعاني القرآن للنحاس ١٤/٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٠/٢، ومعاني القرآن للأخفش ٢٤٤/١، وأحكام القرآن للجصاص ٦٩/٢، وتفسير القرطبي ١٧/٥، وتفسير أبي السعود ١٤٢/٢، وتفسير التفسير ٣٢٩/١، وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٣٦٩/١، والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي ٥٠٥/٣، والتفسير الوسيط للواحدي ٨/٢، والمحرم الوجيز لابن عطية ٧/٢، وتفسير البغوي ٥٦٤/١، وتفسير البيضاوي ٥٩/٢، وتفسير الثعالبي والبيان ٢٤٦/٣، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ١٢٦/٢.

(٧٥) منها حديث ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، (فأمره النبي ﷺ أن يتخير منهن أربعاً)، أخرجه الترمذي في سننه رقم (١١٢٨)، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم، وعنده عشر، نسوة، من حديث معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الباحث: والصحيح في الحديث الإرسال، ووصله خطأ، فقد نقل الترمذي في المصدر السابق عن البخاري أن الصحيح فيه الإرسال. ومنها: حديث الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت، وعندي ثمان نسوة، قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ"، فقال: (اختر منهن أربعاً) أخرجه أبو داود في سننه رقم (٢٢٤١)، كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع.. من طرق، عن هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حمضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس به.

وكذا أخرجه ابن ماجه رقم (١٩٥٢)، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى به، قال الباحث: وهذا الإسناد ضعيف، فحمضة بن الشمردل قال البخاري: فيه نظر كما في تهذيب الكمال ٤٢٢/٧، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ، كما في التقریب (٦٠٨١)، وهشيم مدلس، وقد عنعن، لكنه قد صرح بالحديث عند البيهقي في الكبرى (١٤٠٥١) إن كان محفوظاً. ومنها: حديث عروة بن مسعود الثقفي قال: أسلمت، وتحتي عشر نسوة، فقال لي النبي ﷺ: (أن اختر منهن أربعاً)، وخلّ سائرهن "ومنها: حديث نوفل بن معاوية الرملي قال: أسلمت، وتحتي خمس نسوة، فقال لي النبي ﷺ: (فارق واحدة وأمسك أربعاً) أخرج الحديثين كليهما البيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٠٥٥)، (١٤٠٥٦)، كتاب النكاح باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. ومنها: حديث نوفل بن معاوية في مسند الشافعي ١٦/٢-٢ (٤٤). قال الباحث: وهذه الأحاديث وإن كان أغلبها لا يخلو من إرسال أو ضعف، فإنه بمجموعها قد ترتقي إلى الحجية.

(٧٦) تقدم ذكر من نقل لإجماع من أهل العلم في أول المبحث عند ذكر أقوال أهل العلم.

(٧٧) أخرج عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، ٩٨٨/٧، رقم (١٣٩٩٥) فقال رحمه الله: عن معمر، عن الزهري قال: "أزواج النبي ﷺ: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وأم سلمة بنت أبي أمية، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت سفيان، وجويرية بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث، وزينب بنت أبي جحش، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي، اجتمعن عند ه تسع بعد خديجة.. " قال الباحث: وإسناده إلى الزهري صحيح، لكنه عن الزهري مرسل، وكذا أخرج عبد الرزاق في المصدر السابق برقم (١٣٩٩٨)، فقال رحمه الله أخبرنا ابن جريج، عن عطاء وعمرو قالوا: "اجتمعن عندنا لنبي ﷺ، وقد أمر أن يضرب عليهن الحجاب، ثم ذكر نحوه ما ذكر الزهري. قال الباحث: وإسناده إلى عطاء وعمرو وهو ابن دينار صحيح، وهو عنهما مرسل، وأخرج عبد الرزاق برقم (١٤٠٠٠)، قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن أبي مليكة وعمرو وهو ابن دينار: "اجتمع عند النبي ﷺ تسع نسوة بعد خديجة، ومات عنهن كلهن". قال الباحث: ورجاله ثقات لكنه مرسل؛ وقد أخرجه

فقد ترتقي إلى الحسن لغيره، وابن جريج وإن عنعن عن عطاء وعمرو بن دينار، إلا أنه من المكثرين عنهما، ومن أثبت الناس فيهما كما في شرح علل الترمذي لابن رجب ص ٣٥٤.

(٧٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥٣٨/١٥، رقم (١٦٩٢٠)، فقال رحمه الله: حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، في قوله تعالى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢] قال الحسن: " قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن"، قال علي يعني بن زيد، فأخبرت علي بن الحسين، فقال: "كان له أن يتزوج".

قال الباحث: وإسناده ضعيف، فعلي بن زيد هو ابن جدعان القرشي التيمي البصري، ضعيف الحديث ضعفه غير واحد من أئمة الحديث، كما في تهذيب الكمال للمزي، ٤٣٥/٢٠.

(٧٩) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، ١٠/١٤٧، عند تفسير الآية (٥٢) من سورة الأحزاب، فقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد قال، قلت لأبي بن كعب: "هل كان للنبي ﷺ لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال: "ما كان يحرم عليه ذلك"، وقال رضي الله عنه: "إنما أحل له ضربا من النساء، فقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢]، كما أخرجه ابن جرير رحمه الله عنه من طريق عبد الأعلى، وابن علية كلاهما، عن داود بن أبي هند به، وألفاظهم متقاربة. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥٣٨/٣ رقم (١٦٩١٦) عن داود به.

قال الباحث: ورجال إسناده ضعيف، فزياد وهو ابن عبد الله الأنصاري مجهول، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥٣٦/٣، ومحمد بن أبي موسى هو ابن أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه، وهو كذلك مجهول، كما في المصدر السابق ٣٠٣/٧، ومعنى الأثر أن الله عز وجل أحل نبيه أن يتزوج على نسائه التسع اللاتي كن معه من النساء المؤمنات اللاتي هاجرن معه من بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، أن تتزوج منهن ما شاء دون ما سواهن من النساء، وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله عليه في تفسيره عنه الآية (٥٢) [من سورة الأحزاب]

(٨٠) أخرجه الترمذي، في السنن رقم (٣٢١٥)، كتاب التفسير، باب من سورة الأحزاب، فقال: حدثنا عبد، حدثنا روح، عن الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس رضي الله عنه بنحو ما ذكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه.

قال الباحث: وإسناده ضعيف، فشهر بن حوشب كثير الأوهام والإرسال، كما في تقريب التهذيب (٢٨٣٠) وغيره

(٨١) أخرجه الترمذي في المصدر السابق - السنن - رقم (٣٢١٦)، فقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها به. قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الصحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح سمع من عائشة رضي الله عنها، وروى عنها - في الصحيحين وغيرهما، كما في تهذيب الكمال ٣٥/٣٢٠، وعمرو هو ابن دينار، من أثبت الناس في عطاء، وسفيان هو ابن عيينة. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥٣٨/٣ رقم (١٦٩١٧)، فقال رحمه الله: حدثنا ابن عيينة به بنفس اللفظ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٠/١٦٦، رقم (٢٤١٣٧)، فقال: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها به.

(٨٢) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ٤٢/٤٣٧، رقم (٢٥٦٥٢)، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: وزعم عطاء أن عائشة قالت: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله عز وجل له: " أن ينكح ما

شاء"، قلت: عمن تأثر هذا قال لا أدري حيث أني سمعت عبيد بن عمير يقول ذلك. قال الباحث: وإسناده صحيح. وقول مجلة القلم (علمية - دورية - محكمة) ٣١٦ السنة العادية عشر: العدد الواحد والأربعون (يناير/فبراير ٢٠٢٤م)

ابن جريح لعطاء: "عمن تأثر هذا" ظاهره أي تأثر هذا الرأي والقول لا الرواية. والإسناد إلى عطاء صحيح لا مطعن فيه، وإن كان الرواة قد اختلفوا على ابن جريح، كما في تفسير الطبري آية (٥٢) من سورة الأحزاب، فإنهم لم يختلفوا على عمرو بن دينار، وهو أثبت الناس عطاء وأصح الروايات عن ابن جريح رواية عبدالرزاق المتقدمة وعمرو بن دينار أثبت الناس في عطاء قاله الإمام أحمد بن حنبل كما في تهذيب الكمال ١٢/٢٢

(٨٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير الحافظ ابن كثير ١٣/٦ قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زهرة، حدثنا عبدالرحمن بن عبد الملك بن شيبه حدثني عمر بن أبي بكر، حدثني المغيرة بن عبدالرحمن الخزاعي، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبد الله بن وهب بن زعدة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم". قال الباحث: وإسناده ضعيف جداً، فعمرو بن أبي بكر هو العدوي الموصل في قاضي الأردن ذاهب الحديث متروك قاله أبو حاتم الرازي كما في المرح والتعديل لا بن حاتم ١٠٠/٦.

(٨٤) أخرجه ابن جرير الطبري ١٠/١٤٨ عند تفسير الآية (٥٢) من سورة الأحزاب. فقال رحمه الله: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة قال: "لا يحل لك النساء من بعد" هؤلاء الذين سمى الله إلا (بنات عمك) "، الآية، قال الباحث: إسناده حسن؛ فرجاله كلهم ثقات إلا بشر وهو ابن معاذ العقدي صدوق، كما في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ٤٠١/١ وتقريب التهذيب (٧٠٢).

(٨٥) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف ٣/٥٣٨ رقم (١٦٩١٨)، فقال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، عن ابن جريح، عن عطاء، ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْبَجَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢] قال: لا تبدل بمن يهوديات، ولا نصرانيات". قال الباحث: وإسناده صحيح؛ فرجاله ثقات، ومعنى ذلك أنه جائز أن ينكح من المسلمات ما شاء.

(٨٦) أخرجه: ابن أبي شيبه في المصدر السابق ٣/٥٣٨، رقم (١٦٦١٥)، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾ [الأحزاب: ٥٢] قال: "نساء الأمم من أهل الكتاب". قال الباحث: ورجال إسناده ثقات، إلا أن ابن أبي نجيح قيل أنه لم يسمع التفسير من مجاهد، لكنه متابع، فقد تابعه ليث بن أبي سليم كما في مصنف ابن أبي شيبه برقم (١٦٦١٤).

(٨٧) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ١/٤٥٠، وينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣/٦٠٨، فقد عزا هذا القول إلى أبي حنيفة.

(٨٨) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لابن عليش المالكي ٣/٢٤٧،

ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للرعيي المالكي ٣/٢٩٨.

(٨٩) ينظر: كتاب الأم للشافعي ٥/١٥٠، والحاوي الكبير للماوردي ٩/١٣، قال الماوردي رحمه الله: وذهب الشافعي إلى أن تحريم النكاح على نبيه صلى الله عليه وسلم على نسائه نسخ، حين اتسعت الفتوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أحل الله له النساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال: وقد اختلف أصحابنا هل الإباحة عامة في جميع النساء، أم مقصورة على المسميات في الآية على وجهين: أظهرهما أن الإباحة عامة في جميع النساء.

(٩٠) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الحنبلي، ٨/٣٩، ذكر أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّحْيِ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] ناسخاً مجلة القلم (علمية - دورية - محكمة) السنة العاشرية عشر: العدد الواحد والأربعون (يناير/فبراير ٢٠٢٤م)

لقلوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، وينظر: كذلك الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي المقدسي الحنبلي، ١٦٤/٣،

(٩١) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٥٣٨/٣ رقم (١٦٩٢٠)، كتاب النكاح، فقال رحمه الله: حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: ٥٢] قال الحسن البصري: " قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن ". قال الباحث: إسناده ضعيف؛ فرجاله إسناده كلهم ثقات، إلا علي بن زيد وهو ابن جدعان القرشي التيمي، ضعيف في الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم: كما في تهذيب الكمال ٤٣٥/٢٠.

(٩٢) يُنظر: تفسير القرطبي ٢٢٠/٤، فقد عزا هذا القول عن ابن سيرين، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بغير إسناد.

(٩٣) يُنظر: البحر الزخار للمهدي ١٣/٣، فقد ذكر في فصل خواصه ﷺ المتعلقة بالنكاح وغيره: أن النبي ﷺ حرّم عليه الزيادة على نسائه اللاتي خيرهن، واخترنه، وأنه لا دليل على النسخ.

(٩٤) يُنظر: الأم للإمام الشافعي ١٥٠/٥.

(٩٥) أخرجه الترمذي رقم (٣٢١٦)، والإمام أحمد باللفظ الآخر في المسند رقم (٢٥٦٥٢)، وقد تقدم ذكر إسناده عند ذكر أقوال أهل العلم ما خلاصته: أن إسناده صحيح.

(٩٦) يُنظر: دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشنقيطي - ص ١٨٧.

(٩٧) يُنظر: أحكام القرآن لابن العربي ٦٠٨/٣.

(٩٨) يُنظر: الأم للإمام الشافعي ١٥٠/٥، فقد قال رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها - قالت على سبيل الاجتهاد.

(٩٩) أخرجه: ابن أبي شيبة عنه في المصنف ٦٤/٤، رقم (١٧٨٢٨)، كتاب الطلاق، باب الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؛ فقال رحمه الله: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن علي بن الحسين أنه قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح " قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ فرجاله كلهم ثقات رجال الجماعة والحكم هو ابن عتيبة الكوفي ثقة ثبت فقيه، كما في تهذيب الكمال ١١٤/٧، وغندر هو محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة، وقد أخرج مسلم بهذا السند حديثاً في كتاب الحج رقم (١٢١١)، واللفظ الآخر، قد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصدر السابق رقم (١٧٨٢٨)، فقال رحمه الله: أخبرنا وكيع، عن معمر بن واصل، عن حبيب بن أبي ثابت، أن علي بن الحسين قال: " لا طلاق قبل نكاح ". قال الباحث: ورجال إسناده ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت، وإن كان ثقة فقيه إلا أنه كثير الأرسال والتدليس، ولم يصرح بالتحديث، لكنه قد توبع، كما تقدم فالأثر بهذا اللفظ صحيح لغيره، ومعمر بن واصل هو السعدي ثقة، كما في تقريب التهذيب (٦٧٨٩)، وذكره البخاري في صحيحة كتاب الطلاق، باب: لا طلاق قبل نكاح بعد، رقم (٥٢٦٨)، عن علي بن الحسين معلقاً، وكذا علقة الترمذي في سننه، في كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، عن علي بن الحسين رضي الله عنه وأخرجه البيهقي في الكبرى من سننه ٥٢٥/٧، رقم (١٤٨٩١) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين قال: " إذا قال: الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فليس بشيء ".

قال الباحث: أبو إسحاق هو السبيعي الهمداني - همدان اليمن - وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

الخلاصة: الأثر عن علي بن الحسين رضي الله عنه صحيح، وأنه يرى أن الطلاق لا يقع قبل النكاح مطلقاً، قال ابن حزم في

(١٠٠) يُنظر: سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح عند حديث رقم (١١٨١)، فذكر هذا القول ثم قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم.

(١٠١) أخرجه: عنه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٤١٧/٦، رقم (١١٤٥٣)، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح قال رحمه الله: عن ابن التيمي، عن مبارك، عن الحسن قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه قال: قلت: "إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي: "ليس بشيء". قال الباحث: وإسناده ضعيف جداً، والحسن هو البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب شيئاً، كما في تحفة التحصيل لابن العراقي ص ٦٧، ومبارك هو ابن فضاله البصري في حديثه ضعف، وهو شديد التدليس، وقد عنعن؛ كما في تهذيب الكمال ١٩٠/٢٧، وابن التيمي هو معتمر بن سليمان التيمي أحد الثقات الأثبات كما في المصدر السابق ٥٤/١٨، وأخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق ٤١٦/٦ رقم (١١٤٥١)، فقال: عن الثوري، عن جوير، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال: "لا طلاق قبل النكاح" قال الباحث: وإسناده ضعيف جداً، فجوير هو بن سعيد الكوفي ضعيف جداً، كما في تقريب التهذيب (٩٨٨)، وأخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق رقم (١١٤٥٣)، عن طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به. قال الباحث: وإسناده ضعيف جداً، فحسين بن عبد الله هذا متروك قاله الإمام أحمد وغيره، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥٧/٢.

(١٠٢) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٤١٥/٦، رقم (١١٤٤٨).

فقال رحمه الله: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس رضي الله عنه: "لا طلاق إلا من بعد النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد ملك" قال الباحث: وإسناده صحيح متصل في غاية من الصحة.

وأخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق (١١٤٤٩)، عن الثوري - هو سفيان - عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. قال الباحث: وإسناده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره بما تقدم؛ فرجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين إلا عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، وهو صدوق يهيم، كما في تقريب التهذيب (٣٧٣١).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩٣/٤ من عدة طرق بأسانيد صحيحة، عن ابن عباس رقم (١٧٤١٧)، ورقم (١٧٨١٩)، وبقسم (١٧٨٣٣)، من طريق عكرمة عنه، وفيه قال ابن عباس: "ما أبالي تزوجتها، أو وضعت يدي على هذه السارية" يعني أنها حلال، فالخلاصة: أن الأثر عن ابن عباس أنه لا طلاق قبل نكاح صحيح جداً.

(١٠٣) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف ٩٣/٤ رقم (١٧٨١٨)، فقال رحمه الله: أنا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح". قال الباحث: وإسناده حسن، فرجاله ثقات عدا هشام بن سعد وهو المدني صدوق، كما في تقريب التهذيب (٧٢٩٤)، وحماد بن خالد هو الخياط القرشي ثقة أمي، كما في المصدر السابق؛ (١٤٩٦).

(١٠٤) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف ٦٣/٤، رقم (١٧٨٢٠)، فقال رحمه الله: "حدثنا وكيع قال: قال حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، وعن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: "لا طلاق قبل نكاح". قال الباحث: وإسناده صحيح، فرجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

(١٠٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ٦٤/٤، رقم (١٧٨٢٤)، فقال رحمه الله: "حدثنا معتمر بن سليمان، عن

قال الباحث: وإسناده صحيح؛ فرجاله ثقات، ويونس هو ابن عبيد، أثبت الناس في الحسن البصري وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٤١٩/٦، رقم (١١٤٦٥)، (١١٤٦٦)، عن طرق أخرى عن الحسن البصري بلفظ: (لا طلاق قبل نكاح).

(١٠٦) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف ٤١٨/٦، رقم (١١٤٦١)، فقال رحمه الله: عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، أنه سأل سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح فكلهم قالوا: " لا طلاق قبل النكاح ". قال الباحث: وإسناده صحيح، فرجاله ثقات، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقة متقن من رجال الجماعة، كما في تقريب التهذيب (٤١٥٤)، وغيره.

وقد أخرجه عبد الرزاق الصنعاني من عدة طرق صحيحة عن سعيد بن المسيب، كما في رقم (١١٤٥٩)، (١١٤٦٢)، (١١٤٦٣)، وكذا ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٤٠ / ٦٤، من طرق صحيحة عنه، ورواه كذلك.

عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن طرق أخرى صحيحة عن سعيد بن جبير، وعطاء، بن أبي رباح. (١٠٧) أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق، ٤١٥/٦، رقم (١١٤٥٢) فقال رحمه الله: عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: " لا طلاق قبل النكاح ".

قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الصحيح، وابن طاوس هو عبد الله ثقة من رجال الجماعة. (١٠٨) أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق، ٤١٩/٦، رقم (١١٤٦٤)، فقال رحمه الله: عن ابن جريج، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: " لا طلاق قبل النكاح " قال ابن جريج: " فمن طلق مالم ينكح، فقوله باطل ".

قال الباحث: وإسناده صحيح، ومعمر، وإن كان في روايته عن هشام شيء إلا أنه مقرون بابن جريج. (١٠٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٦٤، رقم (١٧٨٣٠)، فقال رحمه الله: حدثنا أبو أسامة، ووكيع، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن شريح قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".

قال الباحث: وإسناده صحيح، فرجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، كما في تقريب التهذيب (٩٣٠)، وتهذيب الكمال، ٣٥٩/١٢.

(١١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ٤/٦٤، رقم (١٧٨٣٠)، فقال: حدثنا جعفر بن عون، عن أسامة، عن محمد بن كعب القرظي، ونافع بن جبير قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".

قال الباحث: وإسناده حسن، فأسامة هو بن زيد الليثي صدوق، كما في تقريب التهذيب (٣١٧) وجعفر بن عون ثقة، كما في تهذيب الكمال ٧٣/٥.

(١١١) ينظر: سنن الترمذي عند رقم (١١٨١)، فقد ذكر هذا القول عن جابر بن زيد، وذكره ابن المنذر في الإشراف ٢١٨/٥، عن قتادة. ورواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (١١٤٦٩)، عن وهب بن منبه، وسمك بن حرب، وإسناده إليهما صحيح. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١٩٠/٦، وأما الآثار عن الصحابة والتابعين القائلين بأنه " لا يقع الطلاق قبل النكاح، فكلها ثابتة صحيحة، من كتاب عبد الرزاق، وكتاب ابن أبي شيبة، وكتاب سعيد بن منصور ". وينظر: المحلى لابن حزم ٤٦٦/٩، فقد صحح أكثر هذه الآثار عن التابعين، قال وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وسفيان بن عيينة.

وذكره البخاري في صحيحه، في كتاب الطلاق، باب: لا طلاق قبل نكاح، بعد رقم (٥٢٦٨)، ذكر هذا القول: "معلقاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن - أحد التابعين-، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان بن عفان، وسليمان بن يسار، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وعكرمة مولى ابن عباس.

(١١٢) يُنظر: سنن الترمذي عند رقم (١١٨١)، فقد ذكر هذا القول عن الشافعي. وذكر هذا القول عن الشافعي وأصحابه الماوردي في الحاوي الكبير ٢٥/١٠، والعمري في البيان في مذهب الإمام الشافعي ٦٦/١٠، والشيرواني في المهذب في فقه الإمام الشافعي ٣/٣، وينظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٢١٨/٥.

(١١٣) يُنظر: شرح الزركشي على متن الخرقى ١١٧/٧، ذكر أن الطلاق قبل النكاح لا يقع، عمّ أو خصّ قال: وهو المشهور عن أحمد، وهو المختار لعامة أصحابه، وينظر: المغني لابن قدامة ٥٢٥/٩، ومنار السبيل لابن ضويان ٢٤٩/٢، (١١٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد، وإسحاق للكوسج ١٩٩٩/٤، نقل عن إسحاق، أن الطلاق لا يقع قبل النكاح على كل حال.

(١١٥) ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر النمري ١٩٠/٦.

(١١٦) ينظر: المحلى بالآثار لأبي محمد ابن حزم ٤٦٦/٩، مسألة رقم (١٩٦٣)، ذكر رحمه الله أن "من قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق أو هي طالق ثلاث، أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، سواء عين قبيلة أو بلدة أو مدة قريبة أو بعيدة قال: كل ذلك باطل، وله أن يتزوجها، ولا تكون طالقا قال: وهو قول الشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأبي سليمان - يعني داود الظاهري - وأصحابه، وجمهور أهل الحديث.

(١١٧) ينظر: المصدر السابق ٤٦٦/٩، والاستذكار لابن عبد البر ١٩٠/٦، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ٤٤٩/٩.

(١١٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٢٠/٦، رقم (١١٤٧٠)، فقال رحمه الله: عن الثوري، عن محمد بن قيس قال: سألت إبراهيم، والشعبي، عن الطلاق قبل النكاح، فأخبراه عن الأسود، أنه سأل ابن مسعود، عن رجل سمى امرأة إن تزوجها فهي طالق، فقال ابن مسعود: "قد بانت منك، فاخطبها إلى نفسها"

قال الباحث: وإسناده صحيح، فرجاله كلهم ثقات، ومحمد بن قيس هو الأسدي الوالبي، روى عن الشعبي، وهو ثقة، وثقه أحمد، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦١/٨، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٦/٤، رقم (١٧٨٤٤)، عن وكيع، عن سفيان الثوري به.

(١١٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٥/٤، رقم (١٧٨٣٧)، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي،

(ح) وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: "إذا وقت وقع". قال الباحث: وإسناده عن الشعبي وإبراهيم وهو النخعي - في غاية من الصحة، فإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي أثبت الناس في الشعبي، ومنصور هو ابن المعتمر من أثبت الناس في إبراهيم، وسفيان هو الثوري أثبت الناس في منصور ومعنى قوله "وقت: أي خصص امرأة بعينها ولهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٢٠/٦، رقم (١١٤٧١)، فقال رحمه الله: عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم قال: "إذا وقت امرأة، أو قبيلة جاز، وإذا عم كل امرأة، فليس بشيء". قال الباحث: وإسناده صحيح كذلك في غاية من الصحة، والثوري هو سفيان الثوري أثبت الناس في الأعمش وفي منصور وهو ابن المعتمر، كما تقدم، ثم قال عبد الرزاق رقم (١١٤٧٣)، عن الثوري عن زكريا، وإسماعيل، عن الشعبي مثل قول إبراهيم، قال الباحث: وهذا إسناده صحيح، وزكريا هو ابن أبي زائدة

الهمداني ثقة، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى ٩ / ٤٦٨؛ من طريق أبي عبيد، عن إبراهيم النخعي والشعبي به.

(١٢٠) يُنظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر، ٢٣١/٨، فقد نقل هذا القول عن ربيعة الرأي والحكم.

(١٢١) يُنظر: الإشراف لابن المنذر، ٢١٨/٥.

(١٢٢) يُنظر: المحلى بالآثار لابن حزم، ٩ / ٤٦٩، فقد نقل هذا القول عن الليث بن سعد، والحسن بن حي، ونقله ابن عبد البر في الاستذكار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

(١٢٣) ينظر سنن الترمذي رقم (١١٨١).

(١٢٤) يُنظر: الاستذكار لابن عبد البر، ٦ / ١٦٧، قال رحمه الله: قال مالك في رواية يحيى في الموطأ، وقال غيره في الموطأ، ولم يختلف عنه أصحابه فيه، إذا لم يسم الخالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحوه وعم في يمينه، فليتزوج ما شاء إن سمى امرأة أو أرضاً، أو قبيلة، أو أجلاً يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق، ويُنظر: سنن الترمذي (١١٨١)، فقد نفاه عن مالك، ويُنظر: بداية المجتهد لابن رشد، ٣ / ١٠٣، والبيان والتحصيل لابن رشد كذلك، ٦ / ٣٣٥، قال: إنه مذهب مالك وجميع أصحابه.

(١٢٥) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة، ٤ / ٦٦، رقم، (١٧٨٥٠)، فقال رحمه الله: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن الزهري، ومكحول " في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق، أهما يوجبان ذلك عليه".

قال الباحث: وإسناده صحيح، والأوزاعي من أثبت الناس في مكحول. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦ / ٤٢١، رقم (١١٤٧٥)، عن معمر، عن الزهري به. قال الباحث: وهذا إسناده صحيح عال.

(١٢٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤ / ٦٥، رقم (١٦٨٤٢)، فقال رحمه الله: حدثنا حفص، عن حنظلة، قال: سئل القاسم، وسالم، عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة، فهي طالق، قال: "هي كما قال". قال الباحث: وإسناده صحيح، حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي المكي ثقة، كما في تقريب التهذيب (١٥٨٢)، حجة من رجال الجماعة، وحفص هو ابن غياث ثقة.

(١٢٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤ / ٦٥، رقم (١٦٨٣٥)، فقال: حدثنا عبد الله بن نخير، وأبو أسامة، عن يحيى بن سعيد، قال: "كان سالم، وقاسم، وعمر بن عبد العزيز يروونه جائزاً عليه". قال الباحث: وإسناده صحيح، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. وأخرجه ابن حزم في المحلى ٩ / ٤٦٩، من طريق أبي عبيد أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، وي زيد بن هارون كلاهما، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

(١٢٨) ينظر: الهداية للمرغيناني مع شرحها البناية لبدر الدين العيني ٥ / ١١٢. قال في الهدية: "وإذا أضاف الطلاق قبل النكاح وقع عقيب النكاح: مثل أن يقول لامرأة: إن تزوجتك، فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق"، ثم ذكر أدلة أصحابهم الحنفية على هذا القول. وينظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٥ / ٢١٨، والاستذكار لابن عبد البر ٦ / ١٨٨، وعميون المسائل للسمرقندي ص ٤٥٣.، والتنف في الفتاوى للسغدي ١ / ٣٤٨، وذكر أن الطلاق قبل النكاح واقع في مذهب أبي حنيفة وأصحابه سواء خصّ أو عمّ. وينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٤ / ٥٠١ ط. قطر

(١٢٩) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٣ / ١٠٣.

(١٣٠) ذكر البخاري رحمه الله عنه في صحيحه، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، بعد رقم (٥٢٦٨)، عن ابن عباس رضي الله عنه معلقاً. وهذه الآية هي التي استدلل بها البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا القول.

(١٣١) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٦٤، رقم (١٦٨٣٣)، فقال رحمه الله: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا يونس بن أبي أسحاق، عن آدم مولى خالد، عن سعيد بن جبيرة، عن ابن عباس رضي الله عنه به. قال الباحث: إسناده صحيح؛ فرجال إسناده كلهم ثقات، إلا آدم مولى خالد، وهو ابن سليمان القرشي مولاهم الكوفي، مولى خالد بن عقبة، قال النسائي: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "صالح"، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/٢٦٨، وتهذيب الكمال ٢/٣٠٧. وينظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٥/٢١٨، والحاوي الكبير للماوردي ٩/٤٦٦، والمحلى بالآثار لابن حزم ٩/١٦٦، مسألة (١٩٦٣).

(١٣٢) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في المسند ٤/٢٢، (٢٣٧٩)، فقال رحمه الله: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ به وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٥١٩، رقم (١٤٨٦٩)، من طريق أبي داود الطيالسي، قال الباحث: وإسناده حسن، فسللة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص سلسلة حسنة، وحبيب المعلم صدوق، كما في التقريب رقم (١١١٥).

وأخرجه بهذا اللفظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٤/٦٣، رقم (١٧٨١٤)، فقال رحمه الله: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ به، قال الباحث: وهذا إسناده حسن، عامر هو بن عبد الواحد الأحول البصري صدوق، كما في تقريب التهذيب (٣١٠٣)، وعبد العزيز بن عبدالصمد العمي ثقة ثبت، كما في تهذيب الكمال ١٨/١٦٥.

(١٣٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنة رقم (٢١٩٠)، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، فقال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ. قال الباحث: وإسناده حسن، وهشام هو الدستوائي، ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي، وكلاهما ثقة ثبت من رجال الجماعة. وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي (١١٨١)، كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، فقال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ.

قال الباحث: وإسناده كذلك حسن، وأحمد بن منيع، هو البغوي ثقة حافظ، كما في تقريب التهذيب، (١١٤)، وقال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب، وقال: إنه حسن صحيح.

(١٣٤) يُنظر: البداية شرح الهداية، لبدر الدين العيني الحنفي، ٥/٤١٢.

(١٣٥) يُنظر: بداية المجتهد لابن رشد ٣/١٠٣.

(١٣٦) يُنظر: الرسالة للإمام الشافعي ١/٥٠٣، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٨/٩٥، والمستقصى للغزالي ١/١٧١، واللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص ١٢١، والمحصول للرازي، ٦/١٢٦، والأشباه والنظائر للسبكي ٢/١٩٤، وأصول السرخسي، ٢/٢٠٠، وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول مذهب أحمد، لابن قدامة المقدسي، ١/٦٣٤، والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن البصري، ٢/٢٩٥، والموافقات للشاطبي، ٥/١٩٦، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي ٦/١٦، والأحكام في أصول الأحكام للأمدى، ٤/١٥٦.

(١٣٧) يُنظر: البداية شرح الهداية للعيني الحنفي، ٥/١٢٢. **السنة العادية عشر: العدد الواحد والأربعون (يناير/فبراير ٢٠٢٤م)** **مجلة القلم - علمية - دورية - محكمة** **٣٢٣**

(١٣٨) ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم ٤/٦٩، مسألة، (١٩٦٣).

قائمة المصادر والمراجع:

- أحكام القرآن، تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي، المتوفى ٣٧٠هـ، تحقيق: قمحاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤٠٥هـ.
- أحكام القرآن، تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشيبلي المالكي، المتوفى سنة ٥٤٣هـ، تحقيق: محمد بن عبد القادر، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ٣، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الآمدي، ٦٣١هـ، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق.
- الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، المتوفى سنة ٤٥٦هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الأوقاف - بيروت.
- اختلاف الأئمة العلماء، تأليف: أبي المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلي الشيباني عون الدين، المتوفى سنة ٥٦٠ هجرية، تحقيق: السيد يوسف، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هجرية - ٢٠٠٢م.
- الأشباه والنظائر، تأليف عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي تاج الدين، المتوفى ٧٧١هـ، ط ١، ١٤١١ - ١٩٩١م.
- الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة ٣١٩هـ، تحقيق: د/ صغير الأنصاري، مكتبة مكة - رأس الخيمة، ط ١، ١٤٢٥هـ - ١٩٩١م.
- الأصل المعروف بالمبسوط، تأليف: أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المتوفى، ١٨٩هـ، تحقيق، ودراسة د/ محمد بونوكال، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م، على نفقة وزارة الشؤون الإسلامية - قطر.
- أصول السرخسي، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الدين، المتوفى ٤٨٣هـ، دار المعرفة بيروت.
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف: أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالح شرف الدين، المتوفى سنة ٩٦٨ هجرية، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة - بيروت.
- الأم، تصنيف أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ - دار المعرفة، بيروت - بدون ط. ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن سليمان المرادوي الدمشقي علاء الدين الخبلي المتوفى سنة ٨٨٥هـ، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، بدون تاريخ.
- الأوسط، من السنن والإجماع والاختلاف، تصنيف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى ٣١٨هـ، تعليق: أحمد بن سليمان بن أيوب تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفلاح، مصر، ط ١، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
- الاستذكار الجامع لفقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تصنيف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى ٤٦٣هـ، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤٢١ هجرية - ٢٠٠٠م.

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي، المتوفى ٩٧٠هـ وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسن الطوري الحنفي المتوفى بعد ١١٣٨هـ، مع حاشية ابن عابدين، وكنز الدقائق للنسفي، دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، بدون تاريخ.
- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى، المتوفى سنة ٨٤٠هـ، دار الحكمة اليمنية - ط ١، ١٣٦٦هـ - ١٩٤٧م.
- البحر المحيط في التفسير، تأليف أبي حيان يوسف بن علي بن يوسف الجبائي الأندلسي الغرناطي، المتوفى سنة ٧٤٥هـ، تحقيق: صدقي محمد، دار الفكر - بيروت، ط ١، ١٤٢٠.
- البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر، بدر الدين الزركشي الشافعي، المتوفى سنة ٧٩٤ هجرية، دار الكنتي، ط ١، ١٤١٤ هجرية - ١٩٩٤ هجرية.
- بدائع الصانع في ترتيب الشرائع تأليف: أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني الحنفي المتوفى، ٥٨٧هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ٢، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، المتوفى سنة ٥٩٥هـ، دار الحديث - القاهرة، بدون طبعة، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤.
- البداية والنهاية، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، توفي سنة ٧٧٤ هجرية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط ١، ١٤١٨ هجرية - ١٩٩٨م.
- البيان في مذهب الإمام الشافعي تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي المتوفى في سنة ٥٥٨هـ، تحقيق: قاسم أحمد النوري، دار المنهاج - جدة، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- البيان والتحصيل، والشرح والتوجيه والتعليل، تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المتوفى سنة ٥٢٠ هجرية، تحقيق: د/ محمد حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ١٤٠٨ هجرية - ١٩٨٨م.
- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الإعلام، تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هجرية، تحقيق: د/بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٣م.
- تاريخ دمشق، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المتوفى ٥٧١هـ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر - بيروت، ١٤١٥ هجرية - ١٩٩٥م.
- تحفة التحصيل، تأليف: أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الكردي المصري، ولي الدين ابن العراقي، ٨٢٦هـ، تحقيق: عبد الله نواره، مكتبة الرشد - الرياض.
- تغليق التعليق، تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، تحقيق: سعيد الفرقي، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت - عمان، ط ١، ١٤٠٥.
- تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)، تصنيف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الأملي الطبري، المتوفى ٣١٠هـ، تحقيق: أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

- تفسير القرآن العظيم، تصنيف عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤هـ، تحقيق: محمود بن الجميل، ووليد بن محمد سلامة، وخالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا - القاهرة - ط ١ - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، تصنيف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنباري الخزرجي شمس الدين القرطبي، ٦٧١هـ، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم طفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
- تفسير أبي السعود، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمري، المتوفى سنة ٩٨٢هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- تفسير النسفي (مدارك التنزيل التأويل وحقائق)، تأليف: أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى سنة ٧١٠هـ، تحقيق: يوسف بدوي، دار الكلم الطيب - بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- التفسير الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحد النيسابوري الشافعي، المتوفى ٤٦٨هـ، تحقيق: عادل عبد الموجود، وآخرون، ط ١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي المحاربي، المتوفى ٥٤٢هـ، تحقيق: عبد السلام الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢٢هـ.
- تفسير البغوي - معالم التنزيل -، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي، المتوفى سنة ٥١٠هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤٢٠هـ.
- تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل -، تأليف: أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، المتوفى ٦٨٥هـ، تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.
- تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان -، تأليف: أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، المتوفى ٨٧٥هـ، تحقيق: محمد عوض، وعادل عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.
- تقريب التهذيب، تأليف: الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى ٨٥٣ هجرية، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد - حلب، ط ٣، ١٤١١ هجرية - ١٩٩١ هجرية.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٩هـ - ١٩٨٩م.
- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تأليف: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحبلي شمس الدين، المتوفى سنة ٧٤٤هـ، تحقيق: سامي جاد وآخرون، أضواء السلف الرياض، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- تهذيب التهذيب، تصنيف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، دار الفكر - بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هجرية - ١٩٨٤م.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، المتوفى ٧٤٢ هجرية - تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ١، ١٤٠٠ هجرية - ١٩٨٠م.

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تأليف: عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي سراج الدين ابن الملحق، المتوفى ٨٠٤هـ، تحقيق: دار الفلاح، دار النوادر - دمشق، ط١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
- الجامع المسند المختصر عن أمور النبي - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه، تصنيف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفى في سنة ٢٥٦ هجرية دار السلام - الرياض، ط٢، ١٤١٩ هجرية - ١٩٩٩م - مجلد واحد.
- الجرح والتعديل، تصنيف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي، المعروف بابن أبي حاتم، المتوفى سنة ٣٢٧ هجرية، دار المعارف العثمانية - الهند، ودار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١، ١٢٧١ هجرية - ١٩٥٢م.
- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي، المتوفى ٤٥٠هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، المتوفى سنة ١٣٩٣هـ، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - جدة، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
- الرسالة تأليف: محمد بن إدريس بن شافع من بني المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي المكي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ، تحقيق أحمد شاکر، مكتبة الخليلي - مصر، ط١، ١٣٥٨هـ - ١٩٤٠م.
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه في أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، المتوفى: ٦٢٠هـ، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
- زاد المسير في علم التفسير، تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المتوفى ٥٩٧هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ.
- السنن، تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة ٢٧٩ هجرية - تحقيق: محمد صبحي حلاق، دار ابن كثير - دمشق - بيروت، ط١، ١٤٣٧ هجرية - ٢٠١٣م.
- السنن، تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، تحقيق: رائد صبري، دار الحضارة، ط٢، ١٤٣٦ هجرية - ٢٠١٥م.
- السنن، تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى ٢٧٣هـ، تحقيق: محمد صبحي حلاق، دار ابن كثير - دمشق - بيروت، ط١، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م.
- السنن الكبرى للبيهقي، تصنيف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن الخسر وجدي البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- السنن الكبرى للنسائي، تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخرساني النسائي، المتوفى سنة ٣٠٣هـ، تحقيق: حسن عبد المنعم، إشراف: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- سير أعلام النبلاء، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي توفي سنة ٧٤٨هـ، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليميني، المتوفى سنة ١٢٥٠هـ، دار ابن حزم، ط ١.
- شرح الزركشي على مختصر الخرقى، تأليف: محمد بن عبد الله شمس الدين الزركشي الحنبلي، المتوفى سنة ٧٧٢هـ، دار العبيكان - السعودية، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- شرح علل الترمذي، تأليف: عبد الرحمن بن أحمد البغدادى، الشهير بابن رجب الحنبلي، المتوفى ٧٩٥هـ، تحقيق: د/كمال علي الجمل، دار الكلمة - مصر، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- شرح مشكل الآثار، تصنيف أحمد بن محمد سلامة المصري الطحاوي، المتوفى سنة ٣٢١هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
- الطبقات الكبرى، تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادى البصري، المعروف بابن سعد، توفى، سنة ٢٣٠ هجرية، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤١٠ هجرية - ١٩٩٠م.
- العناية شرح الهداية، تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود، جمال الدين البابري، المتوفى سنة ٧٨٦هـ، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، تعليق: الشيخ عبد العزيز باز، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩م.
- الكامل في التاريخ، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، المتوفى سنة ٦٣٠ هـ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي - بيروت، ط ١، ١٤١٧ هجرية - ١٩٩٧م.
- لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، تأليف أبي الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي، الشهير بابن فندمة، توفى س ٥٦٥ هـ، الكتاب الإلكتروني.
- اللمع في أصول الفقه، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المتوفى ٤٧٦ هجرية، دار المكتبة العلمية - بيروت، ط ٢، ٢٠٠٣ هجرية - ١٤٢٤ هجرية.
- المبدع في شرح المقنع، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح برهان الدين الحنبلي، المتوفى سنة ٨٨٤هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
- المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت ٤٨٢هـ، دار المعرفة - بيروت لبنان، ط ١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- المحصول، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري المتوفى: ٦٠٦هـ، تحقيق: د/ طه جابر فياض، مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
- مختصر اختلاف العلماء، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري، المعروف بالطحاوي، المتوفى سنة ٣٢١ هجرية، تحقيق: د/ عبد الله نذير، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هجرية.
- مختصر المزني، تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، المتوفى ٢٦٤هـ، وهو مطبوع ملحق بالأم للشافعي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٠هـ - ١٩٩٩م.

- المدونة عن الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبجي المدني، المتوفى سنة ١٧٩هـ، رواية سحنون بن سعيد التلوخي القيرواني، عن ابن القاسم، عن الإمام مالك ط ١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
- المستصفي، تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوفي، المتوفى سنة ٥٠٥هـ، تحقيق: محمد بن عبد السلام، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- مسند الإمام أحمد، تصنيف الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة ٢٤١ هجرية تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، بإشراف عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصنيف: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١هـ، دار الأفاق العربية - القاهرة، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
- المصنف في الأحاديث والآثار، تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، بن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى ٢٣٥ هجرية، تحقيق: كمال يوسف الخوث، مكتبة الرشد بالرياض، ط ١، ١٤٠٩ هجرية.
- المصنف، تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني المتوفى سنة ٢١١هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣.
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، تأليف: أبي يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي المعروف بالكوسج، عمادة البحث العلمي - الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م.
- مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ٢٧٥هـ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية - مصر، ط ١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي، توفي سنة ٣٨٨هـ، المطبعة العلمية - حلب، ط ١، ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م.
- معاني القرآن، تأليف: أبي جعفر النحاس أحمد بن محمد، المتوفى سنة ٣٣٨هـ، تحقيق: محمد بن علي الصابوني، جامعة أم القرى - مكة المكرمة، ط ١، ١٤٠٩هـ.
- معاني القرآن: تأليف: أبي الحسن البلخي البصري الأخفش الصغير، المتوفى سنة ٢١٥هـ، تحقيق: د/ هدى حمود، مكتبة الغانجي - القاهرة، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
- معاني القرآن وإعرابه، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، المتوفى ٣١١هـ، تحقيق: عبد الجليل شلي، عالم الكتب - بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- المعتمد في أصول الفقه، تأليف: أبي الحسن محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المتوفى ٤٣٦هـ، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ.
- المغني شرح مختصر الحرق، تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي، المتوفى ٦٢٠هـ، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨هـ.
- منح الجليل شرح مختصر خليل، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عlish المالكي المتوفى ١٢٩٩هـ، دار الفكر - بيروت - بدون طبعة، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

- المذهب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي، المتوفى سنة ٦٢٠هـ، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
- الموافقات، تأليف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي، المتوفى ٧٩٠هـ، تحقيق: مشهور بن حسن، دار عفان، ط ١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
- مواهب الجليل شرح مختص خليل تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالخطاب الرعيي المالكي، المتوفى ٩٥٤هـ، دار الفكر - بيروت، ط ٣، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
- الموطأ، تصنيف: مالك بن أنس بن مالك الصبحي المدني المتوفى سنة ١٧٩هـ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان - أبو ظبي، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م. وهذه الطبعة هي المعتمدة عند العزو.
- النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تأليف: عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي سراج الدين، المتوفى سنة ١٠٠٢ هـ، تحقيق: أحمد عزو، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢هـ.
- الوافي بالوفيات، تأليف: خليل بن أبيك بن عبد الله صلاح الدين الصفدي، توفي س ٧٦٤هـ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركبي مصطفى، دار إحياء التراث - بيروت، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.